STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında belirlenen ürünlerin üretimine katkı sağlanması için hazırlanan Stratejik Ürün Destek Programı'nın uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Uygulama Esasları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında kesin başvuru yapmaya davet edilerek Portal üzerinden Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na (KOSGEB) yönlendirilen işletmelere KOSGEB tarafından uygulanacak Stratejik Ürün Destek Programına ilişkin alt düzenleyici işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 -(1) Bu Uygulama Esasları, 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara, 17.10.2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karara, 18.09.2019 tarih ve 30892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğine ve 15/06/2010 tarih 27612 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 2020/40 No'lu KOSGEB İcra Komitesi Kararları ile yeniden düzenlenen Stratejik Ürün Destek Programının 25'inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Uygulama Esaslarında yer alan;

a) Açık kaynak kodlu yazılım: Kodları herkese açık olan, değiştirilebilen ve değiştirilmiş hali dağıtılabilen yazılımı,

b) Bağımsız değerlendirici: KOSGEB Dışından Yapılacak Geçici Görevlendirmelere İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında görevlendirilebileceği belirtilenlerden ilgili destek programının uygulama esaslarında tanımlanan kişileri,

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

d) Çağrı planı: Bakanlık tarafından yapılan çağrı duyurusu kapsamında, ilgili çağrı duyurusuna ilişkin başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin takvimi, desteklenecek ürün listesini ve çağrının uygulaması sürecinde kullanılacak standart şablonlara ilişkin ek dosyaları içeren çağrı duyurusu paketini,

e) Desteklemeye esas tutar: Komite tarafından uygun bulunan bir gider için belirlenen azami tutarı,

f) Destek tutarı: Desteklemeye esas tutar üzerinden destek oranı uygulanarak bulunan veya varsa ilgili gider türüne özel kritere göre belirlenen tutarı,

g) E-tebligat adresi: PTT tarafından, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine kaydedilen tebligat adresini,

ğ) **(Değişik: 15/08/2023 tarih ve 293510 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[1] Erken ödeme: Destek programı kapsamında işletmelere yapılan ön ödemeyi,

h) **(Değişik: 15/08/2023 tarih ve 293510 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[2] Geri ödemeli destek: Program kapsamında işletmelere geri tahsil edilmek üzere sağlanan desteği,

ı) Geri ödemesiz destek: Program kapsamında işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

i) Hizmet sağlayıcı: İşletmenin desteğe konu mal/hizmetin satın alındığı kurum/kuruluş veya firmayı,

j) İlgili Başkanlık birimi: Destek programının tasarlanması ve ilgili süreçlerinin yürütülmesi için Başkan tarafından görevlendirilen merkez teşkilatı birimini,

k) İşletme: 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" kapsamında yer alan ve 18.9.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

l) İzleyici: Destekleme kararı alınan projeleri izlemek, gerekli tespitleri yapmak ve projenin ilerleyişine ilişkin görüşlerini raporlamak üzere görevlendirilen kişileri,

m) KBS: www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya e-devlet üzerinden erişim sağlanan; veri tabanına kayıt ve destek programları kapsamında başvuru, başvurulara ilişkin kontrol ve inceleme, değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ bilgi sistemini,

n) KGF: Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketini,

o) Kurul: Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında değerlendirme yapan ve karar alan yapıyı,

ö) Komite: Bakanlık bünyesinde Bakan onayı ile oluşturulan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesini,

p) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

r) Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek; orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı ve Bakanlık tarafından tebliğ ile yayımlanacak listeyi,

s) Portal: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programına ilişkin bilgilendirme, başvuru, izleme, değerlendirme ve raporlamaların tek pencere üzerinden yapılmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından bağlı/ilgili kuruluşlarla koordineli olarak geliştirilen web tabanlı uygulamayı,

ş) Program: Stratejik Ürün Destek Programını,

---

[1] **15/08/2023 tarih ve 293510 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** *"Madde 4 - (1) ğ) Erken ödeme: İşletmelere projelerini gerçekleştirebilmeleri için ilgili destek ödemesinden önce teminat karşılığında yapılan ödemeyi,"*

[2] **15/08/2023 tarih ve 293510 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** *"Madde 4 - (1) h) Geri ödemeli destek: Program kapsamında işletmelere geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan desteği,,"*

2020-40 sayılı İcra Komitesi kararıyla yürürlüğe alınan Programa ait Uygulama Esaslarıdır.
(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite, Üretimde Yapısal Dönüşüm, Sağlık ve Kimya Ürünleri ile Dijital Dönüşüm Çağrıları kapsamında uygulanır.)

t) Proje: Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, faaliyet-zaman planı, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütününü,

u) Proje komisyonu: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruların incelenmesi ve destek kararı verilen projelerin izleme sürecinde değerlendirilmesinden sorumlu; projeler hakkında Komiteye bilgi, değerlendirme ve görüş sunan; Bakanlık, bağlı/ilgili kuruluşların personeli ve ihtiyaç görülmesi halinde bağımsız değerlendiricilerden oluşan daimi komisyonu,

ü) (**Mülga Bent: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u**)[3] Mülga

v) Sorumlu personel: Destek programı ile ilgili KOSGEB süreçlerini yürütecek KOBİ uzmanı veya KOBİ uzman yardımcısını,

y) Taahhütname: Program kapsamında işletmeler tarafından elektronik ortamda onaylanan ve idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren belgeyi,

z) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından yürütülecek olan destek programını,

aa) **(Değişik: 15/08/2023 tarih ve 293510 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[4] Teminat: Destek programı kapsamında işletmeden alınan borç taahhütnamesini, bankalar tarafından verilen teminat mektubunu veya KGF tarafından verilen kefalet mektubunu

bb) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

cc) Uygulama Birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB Müdürlüklerini,

çç) Ürün: Öncelikli Ürünler Listesinde yer alan ve üretilmesi hedeflenen ürünü,

dd) (**Ek Bent: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u**)[5] Genel Müdürlük: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü,

ee) (**Ek Bent: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u**)[6] Temel Ürün: Öncelikli Ürün Listesinde yer alan ve üretilmesi hedeflenen ürünü

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Destek Programına İlişkin Hususlar

Programa ilişkin genel hususlar

MADDE 5 - (1) Program kapsamındaki destekler, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı amacı doğrultusunda çağrı planında yer alan öncelikli ürün listesindeki ürünlerin üretilmesine yönelik yatırım projelerine münhasıran kullandırılır. Projede birden çok ürünün üretilmesinin hedeflendiği durumda başvuruya esas temel ürünün çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunludur. Bu durumda Komite kararıyla projedeki diğer ürünler için de Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında destek verilebilir.

---

[3] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile bent kaldırılmıştır. Kaldırılan bent** "*Madde 4- (1) ü) Program yönetim ofisi: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenecek yatırım projelerine ilişkin tüm işlemlerin koordinasyonunu sağlamak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere Bakanlık tarafından görevlendirilen birimi,*"

[4] **15/08/2023 tarih ve 293510 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** *"Madde 4 - (1) aa) Teminat: Program kapsamında bankalar tarafından verilen teminat mektubunu ve/veya KGF tarafından verilen kefalet mektubunu,"*

[5] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile bent eklenmiştir.**

[6] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile bent eklenmiştir.**

(2) Öncelikli ürün listesi, Bakanlık tarafından tebliğle belirlenir.

(3) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği kapsamında; Komite tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için tanımlanan yatırım destekleri, varsa AR-GE sürecinin TÜBİTAK destekleri ve/veya yatırımcı firmanın kendi kaynaklarıyla başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasını müteakiben yürürlüğe girer. Ancak, proje fizibilitesinde AR-GE süreciyle eş zamanlı yatırım süreci öngörülmesi veya yatırımcı firmanın izleme sürecinde talep etmesi halinde Komite, yatırım desteklerinin AR-GE süreci tamamlanmadan önce başlamasına karar verebilir. AR-GE ihtiyacı bulunmayan projeler için tanımlanan yatırım destekleri Komite tarafından destekleme kararı alındıktan sonra yürürlüğe girer.

Proje süresi

MADDE 6 - (1) Yatırım proje süresi en az 8 (sekiz) ay en fazla 36 (otuz altı) ay olacak şekilde 4 (dört) ayın tam katlarından oluşur. İşletmenin revizyon talebi kapsamında, Komite tarafından 4 (dört) ay ve katları şeklinde ek süre verilebilir. Verilen ek süreler ile birlikte yatırım projesi süresi toplamda 36 (otuz altı) ayı geçemez.

Destek üst limit ve oranları

MADDE 7 - (1) Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti, geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL ve geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL olmak üzere 6.000.000 (altımilyon) TL'dir.

(2) Personel gideri desteği haricindeki tüm giderler için uygulanacak destek oranı %60 (altmış)'tır. Bu orana göre hesaplanacak desteğin %30 (otuz)'u geri ödemesiz ve %70 (yetmiş)'i geri ödemeli olarak sağlanır. Program kapsamında personel gideri haricinde verilecek destekler geri ödemeli veya geri ödemesiz ve geri ödemeli birlikte verilir.

(3) Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; işbu Uygulama Esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır. Personel gideri desteği üst limiti, programın geri ödemesiz destek üst limitinin %30 (otuz)'unu geçemez.

(4) Yatırım projesine konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği'ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda, ilgili gider için varsa geri ödemesiz destek oranına %15 (on beş) ilave edilerek %45 (kırk beş) olarak uygulanır ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılarak %55 (elli beş) olarak uygulanır. Eklenen ilave destek oranı ile geri ödemesiz destek üst limiti olan 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL aşılamaz. Gerçekleşen destek ödemeleriyle geri ödemesiz destek üst limitine ulaşılması halinde, varsa kalan desteklerin sadece geri ödemeli kısmı ödenir. Sadece geri ödemeli destek tanımlandığı durumlarda ise ilgili gider için geri ödemesiz destek oranı %15 (on beş) ve geri ödemeli destek oranı %55 (elli beş) olarak uygulanır.

(5) Yatırım projesi başvurusunda işletme tarafından açık kaynak kodlu yazılım kullanılacağının beyan edilmesi, Komite tarafından yapılan değerlendirme sonucunda talebin uygun bulunması, proje sonuç raporunda işletmenin açık kaynak kodlu yazılım kullandığını beyan ederek ilave destek oranı talep etmesi ve projenin başarılı tamamlanması halinde yapılacak tespitin olumlu olması durumunda, personel gideri hariç, geri ödemesiz destek kapsamında ödenen giderler için varsa geri ödemesiz destek oranına %15 (on beş) ilave edilerek hesaplanacak ilave tutar, işletmenin geri ödemeli destek kapsamında geri ödeyeceği tutardan

eksiltilir ve güncellenen geri ödeme taksitleri işletmeye bildirilir. Sadece geri ödemeli destek tanımlandığı durumlarda ise geri ödemesiz destek oranı %15 (onbeş) olarak hesaplanır. Hesaplanan ilave tutar, işletmenin geri ödemeli destek kapsamında geri ödeyeceği tutardan eksiltilir ve güncellenen geri ödeme taksitleri işletmeye bildirilir.

(6) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri uygulaması kapsamında kategori birincilerinin; kategori birincisi ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl içerisinde yeni bir yatırım projesi başvurusu yapması ve daha önce proje bazlı başka bir KOSGEB destek programında bu artırımdan yararlanmamış olması koşuluyla personel gideri hariç bir defaya mahsus olmak üzere destek kapsamında ödenen giderler için varsa geri ödemesiz destek oranına % 10 (on) ilave edilerek hesaplanacak tutar, işletme tarafından ödenmesi gereken geri ödemeli destek toplamından eksiltilir ve güncellenen geri ödeme taksitleri işletmeye bildirilir. Sadece geri ödemeli destek tanımlandığı durumlarda ise geri ödemesiz destek oranı %10 (on) olarak hesaplanır. Hesaplanan ilave tutar, işletmenin geri ödemeli destek kapsamında geri ödeyeceği tutardan eksiltilir ve güncellenen geri ödeme taksitleri işletmeye bildirilir.

(7) Programda belirtilen destek oranlarına ilave edilecek destek oranı %15 (on beş)'i, işletmeye ödenen destek tutarı da destek üst limitlerini geçemez. Aynı gider türü için daha öncesinde yerli malı belgesi nedeniyle %15 (on beş) artırım uygulanmışsa, o gider türü için yeniden açık kaynak kodlu yazılım kullanımından dolayı ya da KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kategori birinciliğinden dolayı bir artırım uygulanmaz.

(8) İşletme proje kapsamında açık kaynak kodlu yazılım kullanımı ya da KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kategori birinciliği kapsamındaki destek oranları artırımlarının yalnızca birinden faydalanabilir.

(9) Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere Başkanlık Makamı Oluru ile destek üst limitini artırabilir.

Program kapsamında verilen destekler

MADDE 8 - (1) Program kapsamında, Komite kararı ile aşağıda yer alan destekler verilir.

a) Makine-teçhizat desteği
b) Yazılım giderleri desteği
c) Personel gideri desteği
ç) Referans numune gideri desteği
d) Hizmet alımı desteği

(2) Kurul ve/veya Komite tarafından yukarıda sayılan destekler kapsamındaki giderler için geri ödemesiz ve geri ödemeli desteklerin birlikte verilmesi veya sadece geri ödemeli destek verilmesi kararı alınabilir. Ancak personel gideri desteği için sadece geri ödemesiz destek kararı alınabilir.

(3) Geri ödemesiz ve geri ödemeli desteklerin birlikte verilmesi kararı alınan giderler için geri ödemesiz destek üst limitine ulaşılması nedeniyle geri ödemesiz destek ödemesi yapılamadığı durumlarda ilgili giderler için sadece geri ödemeli destek talep edilebilir veya sadece geri ödemeli destek ödemesi yapılabilir.

(4) Kurul/komite tarafından sadece geri ödemeli destek verilmesi kararı alınan giderler için bu Uygulama Esaslarının yedinci maddesinin dördüncü, beşinci veya altıncı fıkraları kapsamında ilave destek oranı uygulaması koşullarının sağlanması halinde kurul/komite

tarafından geri ödemesiz destek kararı alınmamasına rağmen ilave destek geri ödemesiz olarak uygulanır.

Makine-teçhizat desteği

MADDE 9 - (1) İşletmeye; yatırım projesine konu ürünün üretilmesi ile ilişkili olan makine-teçhizat ve kalıp giderleri için geri ödemeli veya geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte sağlanır.

(2) Destek kapsamında alınacak makine-teçhizat ve kalıbın yeni olma şartı aranır. Ancak daha önceden ithal edilmiş makine-teçhizat, ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, yatırım projesi başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında ise destek kapsamında değerlendirilir. İşletmenin bu hususu yatırım projesine başvurusu sırasında bilgi dokümanında belirtmiş olması ve destekleme kararı alınan ilk Komite kararında ilgili makine teçhizatın onaylanmış olması gerekir. İzleyici tarafından Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzlemeye İlişkin Gider Kontrol Tablosunda bu şartları taşıyan gümrük beyannamesinin görüldüğü belirtilmelidir.

Yazılım giderleri desteği

MADDE 10 - (1) İşletmeye, yatırım projesine konu ürünün üretilmesi ile ilişkili olan yazılım giderleri kapsamında yeni alınacak yazılımın lisans bedeli ve/veya proje süresi içindeki zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemeli veya geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte sağlanır.

(2) İzleyici tarafından Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzlemeye İlişkin Gider Kontrol Tablosunda yazılım giderlerine ilişkin lisans/lisans yerine geçen belgenin görüldüğü belirtilmelidir.

Personel gideri desteği

MADDE 11 - (1) Yatırım Projesi kapsamında yeni istihdam edilecek personel için geri ödemesiz olarak destek verilir. Komitenin desteklemeye ilişkin karar tarihinden önceki son 4 (dört) ay içinde İşletmede istihdam edilmemiş olan personel yeni istihdam olarak kabul edilir.

(2) Kurul kararında, destek talep edilen personelin; sayısı, niteliği ve destek süresi yer alır. Komite tarafından uygun bulunan gider kalemine ilişkin belirlenen desteklemeye esas tutar dikkate alınarak personel giderine ilişkin destek ödemesi gerçekleştirilir.

(3) Personel giderine ilişkin geri ödemesiz destek tutarının hesaplanmasında aşağıdaki yöntem dikkate alınır:

a) Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekar ve çocuksuz) dahil aylık net asgari ücret tutarının 30 (otuz)'a bölünmesi ile elde edilen günlük net asgari ücret tutarının öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumu idari kayıtlarındaki sigorta primine esas kazancın çalışma gün sayısına bölünmesi ile elde edilen günlük tutar belirlenir.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirlenen günlük tutarlardan düşük olanının, proje kapsamındaki çalışma gün sayısı ile çarpımı sonucunda aylık destek tutarı belirlenir.

ç) Öğrenim durumu katsayısı; lise ve öncesi okul mezunları için 1, ön lisans mezunları için 1,25, lisans mezunları için 1,5, yüksek lisans mezunları için 1,75, doktora için 2'dir.

Referans numune gideri desteği

MADDE 12 - (1) Üretilecek olan ürünün standartları sağlayıp sağlamadığına dair testlerin yapılması sürecinde, üretilen ürünün muadilleri ile kıyaslanmasında ve analizinde kullanılabilecek referans numune alımına ilişkin giderlere geri ödemeli veya geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte sağlanır.

(2) Referans numune gideri için desteklemeye esas tutar; destekleme kararı alınan makine-teçhizat desteği için onaylanan toplam desteklemeye esas tutarın %5 (beş)'ini geçemez. Bu tutarlar destekleme kararı alınan ilk Komite kararında belirlenir ve yapılan revizyonlar bu tutarları değiştirmez.

Hizmet alımı desteği

MADDE 13 - (1) Yatırım Projesi süresince hizmet alımı desteği kapsamındaki giderlere geri ödemeli veya geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte sağlanır.

a) Eğitim ve danışmanlık giderleri

b) Tasarım giderleri

c) Test-analiz ve kalibrasyon giderleri,

ç) Bilgi transferi giderleri,

(2) Eğitim giderleri desteği, yatırım projesinde görev alan personelin, desteklenen makine-teçhizat ve yazılımların satın alındığı hizmet sağlayıcıdan ilgili makine-teçhizat ve yazılımların kullanımına ilişkin alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar. İzleyici tarafından Dönemsel İzlemede alınan eğitim hizmetine ilişkin katılım belgesi/sertifika vb. incelenir ve görüldüğü hususu Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzlemeye İlişkin Gider Kontrol Tablosunda belirtilir.

(3) Danışmanlık giderleri desteği, işletmenin; yatırım projesini geliştirmesine ve uygulamasına yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerden, Teknoloji Transfer Ofislerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketlerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde/Teknoloji Transfer Ofislerinde görevlendirilmiş öğretim elemanlarından, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde firması bulunan öğretim elemanlarından, mühendislik faaliyetleri ile ilgili teknik danışmanlık veren firmalardan, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından KOBİ Danışmanı olarak belirlenmiş kişilerden veya kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri/enstitülerden; teknik, tasarım, mühendislik, finans vb. konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderlerini kapsar.

(4) İşletme, Danışmanlık hizmeti bitişinde danışmanlık hizmeti alınan hizmet sağlayıcıya ekte yer alan Stratejik Ürün Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Formu düzenletir. İzleyici tarafından Dönemsel İzlemede alınan danışmanlık hizmetine ilişkin Stratejik Ürün Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Formu incelenir ve görüldüğü hususu Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzlemeye İlişkin Gider Kontrol Tablosunda belirtilir.

(5) Eğitim ve danışmanlık desteği üst limiti geri ödemeli veya geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte olmak üzere toplam 100.000 (yüzbin) TL olup yalnızca eğitim ve danışmanlık bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

(6) Tasarım giderleri desteği kapsamında, yatırım projesine konu ürünün üretilmesi için alınacak makine-teçhizatın yer aldığı üretim hattına ilişkin tasarım giderleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca akredite edilen tasarım merkezlerinden alınacak ürün tasarım giderleri desteklenir. Tasarım giderleri, makine-teçhizat desteği için onaylanan toplam desteklemeye esas tutarın %3 (üç)'ünü geçemez. Bu tutarlar desteklemeye ilişkin ilk Komite kararında belirlenir ve yapılan revizyonlar bu tutarları değiştirmez. İzleyici tarafından Dönemsel

İzlemede ürün/üretim hattı tasarımının yapıldığını gösterir dokümanlar incelenir ve görüldüğü hususu Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzlemeye İlişkin Gider Kontrol Tablosunda belirtilir.

(7) Yatırım projesine konu ürünün hızlı ve doğru üretilmesi, pazara hızlı sunulabilmesi amacıyla, ürünün üretimine yönelik yöntem, bilgi, lisans, teknoloji, patent vb. konularda bilgi transferi ihtiyacını karşılamak için İşletmenin yurtdışından/yurtiçinden yapacağı satın alma veya kiralama giderlerine geri ödemeli veya geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir.

(8) Bilgi Transferi desteği için desteklemeye esas tutar, destekleme kararı alınan makine-teçhizat desteği için onaylanan toplam desteklemeye esas tutarın %5 (beş)'ini geçemez. Bu tutarlar desteklemeye ilişkin ilk Komite kararında belirlenir ve yapılan revizyonlar bu tutarları değiştirmez.

(9) Satın alma veya kiralama, teknik olarak transfer edilen bilginin içeriği, yatırım projesine konu ürünün üretim süreci ile ilişkisi ve tarafların yükümlülüklerine yönelik hükümlerin açıkça yer aldığı bir sözleşme ile yapılmalıdır.

(10) Satın alma sözleşmesinde yatırım projesine konu ürüne yönelik süre, yer ve içerik itibariyle herhangi bir kısıtlayıcı hüküm yer almamalıdır. Kiralama durumunda ise süre kısıtlaması en az yatırım projesi süresi kadar olmalıdır.

(11) İşletmenin hizmet sağlayıcı ile yapacağı bilgi transferi sözleşmesinde aşağıda yer alan asgari hususların bulunması gerekir.

a) İşletmenin unvanı ve adresi

b) Hizmet sağlayıcının unvanı ve adresi

c) Stratejik ürüne ait üretim ve proses kontrol yöntemlerine ilişkin teknik doküman, bilgi, belge vb.

ç) Ödenecek ücret

d) Sözleşme tarihi

e) Sözleşme Süresi

(12) İzleyici tarafından Dönemsel İzlemede yukarıdaki şartları taşıyan bilgi transferi sözleşmesi incelenir ve görüldüğü hususu Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzlemeye İlişkin Gider Kontrol Tablosunda belirtilir.

(13) Yatırım projesi süresince işletmelerin yatırım projesine konu ürünün üretilmesine yönelik, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan; ürün, malzeme, parça ve numuneler için alacakları test, analiz ve kalibrasyon hizmetleri ile yurtiçi ve yurtdışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine geri ödemesiz veya geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir.

(14) Test, analiz ve kalibrasyon hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta vb. giderleri ve hizmeti veren personelin konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır. İzleyici tarafından Dönemsel İzlemede test, analiz, kalibrasyon raporu incelenir ve görüldüğü hususu Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzlemeye İlişkin Gider Kontrol Tablosunda belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru [7]

[7] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile bölüm başlığı eklenmiştir.**

2020-40 sayılı İcra Komitesi kararıyla yürürlüğe alınan Programa ait Uygulama Esaslarıdır.
(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite, Üretimde Yapısal Dönüşüm, Sağlık ve Kimya Ürünleri ile Dijital Dönüşüm Çağrıları kapsamında uygulanır.)

Programdan yararlanma koşulu

MADDE 14 - (1) Bu programa Türkiye'de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek Portal üzerinden KOSGEB'e yönlendirilen ve KBS'de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan işletmeler başvurabilir. KOSGEB'e yönlendirilen işletmenin KOSGEB veri tabanında kayıtlı olmaması durumunda söz konusu işletmenin KBS'de kaydı tamamlanarak başvuru sürecine devam edilir. KBS'de kayıt, KOSGEB veri tabanına kayıt sürecine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Başvuru

MADDE 15 -(1) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planı kapsamında Bakanlıkça kesin başvuru yapmaya davet edilerek Portal üzerinden KOSGEB'e yönlendirilen işletme, Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formunu KBS üzerinden doldurarak, başvuruya esas ek belgeleri yükler ve başvurusunu Bakanlık çağrı planındaki takvimde yer alan son tarihe kadar onaylar. KBS üzerinden başvurusunu onaylamayan işletmelerin yatırım projeleri program kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

(2) İşletme başvuru formunda yatırım projesi kapsamında gerçekleştireceği faaliyetleri; İlgili Başkanlık Birimi tarafından tanımlanan faaliyetleri seçerek ve/veya proje özelinde kendi belirlediği faaliyetleri ekleyerek belirler. Belirlenen faaliyetlerin hangi 4 (dört) aylık dönem/dönemlerde gerçekleştirileceği seçilerek faaliyet-zaman planı oluşturulur.

(3) Yatırım projesi kapsamında başvuru formunda destek talep edilen her gider, en çok ilgili olduğu faaliyet ile ilişkilendirilir.

(4) Program kapsamında yatırım projesi başvurusu yapılmış olması ve/veya taahhütname onaylanmış olması KOSGEB'i taahhüt altına sokmadığı gibi, müracaat eden açısından da kazanılmış hak teşkil etmez.

(5) Başvuruya ilişkin fiyat araştırma belgeleri işletme tarafından muhafaza edilir. Gerekli görülmesi halinde KOSGEB ve/veya yetkili kişi ve/veya kurum/kuruluşlar tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge işletme tarafından ibraz edilir ve ilgililere gerekli kolaylık sağlanır.

(6) Açık kaynak kodlu yazılım için ilave destek oranından yararlanmak isteyen işletme, kullanacağı açık kaynak kodlu yazılım türünü ve projede kullanım alanını proje başvuru formunda beyan eder. Yazılımın, projenin ana hedeflerine ulaşılması ve beklenen sonuçların elde edilmesi için önemli ve gerekli olması esastır. "Projede açık kaynak kodlu yazılım kullanımının beyanı durumunda yapılacak işlemler ve ödeme" başlıklı 29. Maddede belirtilen hususlar kapsamında işlem tesis edilir. Proje başvuru formunda Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanımının beyan edilmesi, işletmenin ilave destek oranından yararlanabileceği anlamına gelmeyeceği gibi işletmeye herhangi bir hak kazandırmaz.

(7) İşletme, KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl içerisinde olmak üzere proje başvuru formunda %10 (on) ilave destek oranından yararlanmak istediğini beyan eder. "KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisine yönelik işlemler ve ödeme" başlıklı 30. Maddede belirtilen hususlar kapsamında işlem tesis edilir. Proje başvuru formunda ilave destek oranından yararlanmak üzere talepte bulunulması işletmenin ilave destek oranından yararlanabileceği anlamına gelmeyeceği gibi işletmeye herhangi bir hak kazandırmaz.

Başvuruların kontrolü

MADDE 16 - (1) İşletme tarafından yatırım projesi başvurusunun KBS'de onaylanmasını müteakip, Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosunda yer alan hususlar doğrultusunda sorumlu personel tarafından en geç 1 (bir) ay içerisinde KBS üzerinden kontrol edilir. Bu aşamada başvurunun; başvuru ve yararlanma koşullarını sağlaması, dokümantasyon formatına uygun ve eksiksiz olması, eklerinin bulunması gibi hususların kontrolü sağlanır. Uygun durumlarda bazı kontroller KBS üzerinden otomatik olarak yapılabilir. Sorumlu personel tarafından yapılan kontrol, onaylanmak üzere Uygulama Birimi müdürüne gönderilir.

(2) **(Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[8] Kontrol sonucu Programın başvuru ve yararlanma koşullarına aykırı husus/hususlar bulunan başvurular reddedilerek Genel Müdürlüğe bildirilir. Başvuru formu ve eklerinde hata ve/veya eksiklik bulunan yatırım projesi başvuruları, gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla süre verilerek bir kereye mahsus olmak üzere KBS üzerinden düzeltmeye açılır ve bu durum İşletmeye KBS üzerinden bildirilir.

(3) **(Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[9] Sorumlu personel tarafından yapılan kontrolün sonucu, halen varsa eksik ve/veya hatalı bulunan hususlarla birlikte değerlendirme süreçlerinin tamamlanması için Uygulama Birimi tarafından Genel Müdürlüğe iletilir. Tebliğ kapsamında Komisyon tarafından proje dosyalarındaki eksik bilgi ve tutarsızlıkların giderilmesi veya ilave bilgi ve belgeler sunulmasının işletmelerden talep edildiği durumlarda gerekirse Uygulama Birimi tarafından başvuru düzenlemeye açılır ve başvuruların kontrolü süreci yeniden başlatılır.

(4) Başvuruların kontrolü, Bakanlık çağrı planındaki takvimde yer alan tarihler gözetilerek tamamlanır.

Başvuruların İncelenmesi

MADDE 17 - (1) **(Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[10] Yatırım projeleri, Genel Müdürlük tarafından projelere ait gider kalemlerinin yatırıma uygunluğu bakımından incelenmesi için Portal üzerinden KOSGEB'e gönderilir. Kurul tarafından proje gider kalemlerinin yatırıma uygunluğu incelenir ve Kurul kararı Komite'ye sunulmak üzere Genel Müdürlüğe iletilir.

---

[8] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** *"Madde 16 - (2) Kontrol sonucu Programın başvuru ve yararlanma koşullarına aykırı husus/hususlar bulunan başvurular reddedilerek Program Yönetim Ofisine bildirilir. Başvuru formu ve eklerinde hata ve/veya eksiklik bulunan yatırım projesi başvuruları, gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla süre verilerek bir kereye mahsus olmak üzere KBS üzerinden düzeltmeye açılır ve bu durum İşletmeye KBS üzerinden bildirilir."*

[9] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** *"Madde 16 - (3) Sorumlu personel tarafından yapılan kontrolün sonucu, halen varsa eksik ve/veya hatalı bulunan hususlarla birlikte değerlendirme süreçlerinin tamamlanması için Uygulama Birimi tarafından Program Yönetim Ofisine iletilir. Tebliğ kapsamında Komisyon tarafından proje dosyalarındaki eksik bilgi ve tutarsızlıkların giderilmesi veya ilave bilgi ve belgeler sunulmasının işletmelerden talep edildiği durumlarda gerekirse Uygulama Birimi tarafından başvuru düzenlemeye açılır ve başvuruların kontrolü süreci yeniden başlatılır."*

[10] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** *"Madde 17 - (1) Yatırım projeleri, Program Yönetim Ofisi tarafından projelere ait gider kalemlerinin yatırıma uygunluğu bakımından incelenmesi için Portal üzerinden KOSGEB'e gönderilir. Kurul tarafından proje gider kalemlerinin yatırıma uygunluğu incelenir ve Kurul kararı Komite'ye sunulmak üzere Program Yönetim Ofisine iletilir."*

(2) Kurul yatırım projelerinin; gider kalemlerinin tür, miktar, süre ve tutar açısından yatırıma uygunluğunu inceler ve ilgili gider kalemlerinin uygun olup olmadığına karar verir.

(3) Kurul, yatırım projesindeki her bir gider kalemine ilişkin uygunluk değerlendirmesini Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formuna işler.

(4) **(Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[11] **(Değişik: 29/03/2023 tarih ve 230303 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[12] Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formu kurul üyelerine e-onay/e-imza/imza ile onaylatılarak evrak kaydına alınır ve Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından Kurul kararının evrak kayıt tarihinden sonraki 15 (on beş) gün içerisinde ilgili Uygulama birimine iletilir. Komitenin başvurulara ilişkin nihai kararı vermesi için Uygulama birimi tarafından 15 (on beş) gün içerisinde Kurul kararı Genel Müdürlüğe Portal üzerinden gönderilir.

(5) Kurul tarafından gider kalemlerinin uygun bulunmaması halinde gerekçeler Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formunda belirtilir.

(6) Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formunda açık kaynak kodlu yazılım kullanımı beyan edilmiş ise bu husus kurul tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu açık kaynak kodlu yazılım kullanılması talebi uygun bulunursa Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formuna işlenir. Komite tarafından açık kaynak kodlu yazılım kullanılması talebi kabul edilmiş ise yatırım projesinin tamamlanmasına ilişkin süreçlerde bu uygulama esaslarının 29. maddesine göre işlem tesis edilir.

(7) Yatırım projelerine ilişkin nihai destekleme kararı Komite tarafından alınır.

Kurul oluşumu

MADDE 18 - (1) **(Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u)** [13] Program kapsamında sunulan yatırım projelerine ait gider kalemlerinin yatırıma uygunluğu bakımından incelenmesi, program kapsamındaki faaliyet zaman planı ve gider kalemlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin revizyon taleplerinin değerlendirilmesi ve yatırım projelerinin tamamlanmasına ilişkin karar alınması amacıyla kurul oluşturulur.

(2) **(Değişik: 08/09/2021 tarih ve 6199 sayılı Başkanlık OLUR'u)** [14] Kurul, en az 2 (iki) KOSGEB personeli ve en az 2 (iki) bağımsız değerlendirici olmak üzere toplam 5 (beş)

---

[11] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** *"Madde 17 - (4) Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formu kurul üyelerine imzalatılarak evrak kaydına alınır ve Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından Kurul kararının evrak kayıt tarihinden sonraki 15 (on beş) gün içerisinde ilgili Uygulama birimine iletilir. Komitenin başvurulara ilişkin nihai kararı vermesi için Uygulama birimi tarafından 15 (on beş) gün içerisinde Kurul kararı Proje Yönetim Ofisine Portal üzerinden gönderilir."*

[12] **29/03/2023 tarih ve 230303 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** *"Madde 17 - (4) Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formu kurul üyelerine imzalatılarak evrak kaydına alınır ve Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından Kurul kararının evrak kayıt tarihinden sonraki 15 (on beş) gün içerisinde ilgili Uygulama birimine iletilir. Komitenin başvurulara ilişkin nihai kararı vermesi için Uygulama birimi tarafından 15 (on beş) gün içerisinde Kurul kararı Genel Müdürlüğe Portal üzerinden gönderilir."*

[13] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 18- (1) Program kapsamında sunulan yatırım projelerine ait gider kalemlerinin yatırıma uygunluğu bakımından incelenmesi ve yatırım projelerinin tamamlanmasına ilişkin karar alınması amacıyla kurul oluşturulur.*"

[14] **08/09/2021 tarih ve 6199 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 18- (2) Kurul, 1 (bir) Daire Başkanı, 2 (iki) Müdür ve 2 (iki) bağımsız değerlendirici olmak üzere toplam 5 (beş) üyeden oluşur.*"

üyeden oluşur. Kurulda görev alacak KOSGEB personeli İdare Başkanı, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Müdür unvanına sahip personel arasından belirlenir.

(3) Kurul en az 1 (bir) bağımsız değerlendirici ve Kurul Başkanı olmak üzere en az 4 (dört) üye ile toplanır.

(4) Bağımsız değerlendirici olarak kurulda yer alacak üyelerin asgari fakülte veya dört yıllık eğitim veren yüksekokul mezunu olmaları gerekir.

(5) Kurul başkanı ve kurulda görev alacak üyeler ve üyelerin dağılımı KOSGEB Teşkilat Yönetmeliğinin 28'inci maddesi (k) bendi kapsamında ilgili KOSGEB birimi tarafından Başkanlık Makam Olur'u ile belirlenir. Kurulda görev alacak üyeler belirlenirken uzmanlık alanlarının ilgili kurulda değerlendirilecek yatırım projelerinin konusuna uygun olmasına azami ölçüde dikkat edilir.

(6) Değerlendirilecek yatırım projeleri için oluşturulacak her bir kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimi, kurul sekretaryaları uhdesinde oluşturulacak kurul sayısı ve kurul oluşumu ile ilgili diğer hususlar Başkanlık Makam Olur'u ile belirlenir. Başvuruların incelenmesi dışında; revizyon ve benzeri kararlar için farklı bir kurul oluşturulacaksa bu husus Başkanlık Makam Olur'unda ayrıca belirtilir.

Kurul çalışma esasları

MADDE 19 - (1) Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi bir günde en fazla 7 (yedi) adet yeni yatırım projesini geçmeyecek şekilde, Kurulun çalışma süresini, yerini ve tarihlerini yatırım projesi sayısına göre belirler ve üyelere toplantı tarihinden en az 7 (yedi) gün önce KBS üzerinden ilgili dokümanları gönderir. Yeni yatırım projesi başvurusu dışındaki konuların değerlendirilmesi için sayısal bir sınır gözetilmez.

(2) Kurulda görevlendirilen üyeler, değerlendirmelerinde, talep edilen gider/harcama kalemlerinin; gerekliliği, maliyetlerin uygunluğu ve yerindeliği gibi hususları incelemek ile yükümlüdür.

(3) **(Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[15] Kurulda alınacak kararlar için salt çoğunluk aranır. Oyların eşitliği durumunda ise kurul başkanının oyu 2 (iki) oy sayılır.

(4) Kurulda görevlendirilen üyelerin kurul faaliyetleri ile ilgili yaptığı işlerde gizlilik ve tarafsızlık esastır. Bağımsız değerlendiriciler, KBS üzerinden Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi verir.

(5) Kurul üyeleri, görevlerinin yerine getirilmesinde; kamu yararını gözetmeyi, eşitliği, sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği esas alır.

(6) Başvuru sahibi işletme, gerekli görülmesi halinde yatırım projesini sunmak üzere kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimi tarafından kurula davet edilebilir. Başvuru sahibi işletmenin kurula davet edilmesi ancak kurul toplantısına katılmaması durumunda yatırım projesi gider kalemlerinin uygunluğu Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formu ve ekleri üzerinden incelenir.

(7) İzleyici, ilgili uygulama birimi müdürü veya sorumlu personel gerekli görülmesi halinde görüşleri alınmak üzere kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimi tarafından kurula davet edilir.

[15] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 19- (3) Yatırım projesine ait her bir gider kaleminin uygun olup olmadığına ilişkin kararlar için salt çoğunluk aranır. Oyların eşitliği durumunda ise kurul başkanının oyu 2 (iki) oy sayılır.*"

(8) Kurulun yüz yüze toplanması esastır. Kurul başkanının gerekli görmesi halinde telekonferans, video konferans gibi elektronik iletişim araçlarını kullanarak da toplanabilir. Kurulun toplanma usulü kurul üyelerine bildirilir.

(9) Kurul toplantıları sesli veya görüntülü olarak kayıt altına alınabilir. Sesli ve görüntülü kayıt işlemlerine ilişkin iş ve işlemler Başkanlık tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların Değerlendirilmesi

Değerlendirme

MADDE 20 - (1) (**Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u**)[16] Başvuruların incelenmesi sonucu değerlendirme süreçlerinin tamamlanması için Genel Müdürlüğe iletilen yatırım projesi başvuruları Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği kapsamında Komite tarafından değerlendirilir.

(2) Komite tarafından yapılan değerlendirme sonucu, KOSGEB tarafından sağlanacak destek kalemleri, miktarları ve süreleri bu Programda belirtilen sınırlar çerçevesinde belirlenir. Komitenin aldığı destek kararı bağlayıcı nitelikte olup, KOSGEB tarafından ayrı bir değerlendirme yapılmaksızın uygulanır.

(3) (**Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u**)[17] Komite tarafından yapılan değerlendirme sonucu, karar Genel Müdürlük tarafından İşletmeye ve İlgili Başkanlık Birimine iletilir. Komite kararı, İlgili Başkanlık Birimi tarafından evrak kaydına alınır.

(4) Komite, yapacağı değerlendirme sonrası yatırım projelerinin revize edilmesine, işletmelerden ilave bilgi ve belge istenmesine karar vererek, KOSGEB'in başvuruların kontrolünü ve/veya incelemesini yeniden yapmasını isteyebilir. Komite bu doğrultuda, yeniden kontrol ve/veya inceleme süreci için çağrı planında öngörülen tarih kısıtlamalarına bağlı kalınmaksızın yeni bir takvim belirleyebilir. Komitenin belirlediği hususlar ve takvim doğrultusunda kontrol ve/veya inceleme süreci tekrar işletilir.

(5) Komite kararında KOSGEB desteklerinin tanımlanması için KOSGEB tarafından kurul oluşturulmasına dair karar bulunması durumunda Kurul, proje gider kalemlerinin yatırıma uygunluğuna karar verebilir. Bu durumda Kurul tarafından desteklenecek giderlere ilişkin alınan karar nihaidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Taahhütname

Taahhütname

[16] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 20- (1) Başvuruların incelenmesi sonucu değerlendirme süreçlerinin tamamlanması için Program Yönetim Ofisine iletilen yatırım projesi başvuruları Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği kapsamında Komite tarafından değerlendirilir.*"

[17] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 20- (3) Komite tarafından yapılan değerlendirme sonucu, karar Program Yönetim Ofisi tarafından İşletmeye ve İlgili Başkanlık Birimine iletilir. Komite kararı, İlgili Başkanlık Birimi tarafından evrak kaydına alınır.*"

2020-40 sayılı İcra Komitesi kararıyla yürürlüğe alınan Programa ait Uygulama Esaslarıdır.
(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite, Üretimde Yapısal Dönüşüm, Sağlık ve Kimya Ürünleri ile Dijital Dönüşüm Çağrıları kapsamında uygulanır.)

MADDE 21 - (1) Yatırım projesi başvurusu aşamasında idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren Taahhütname işletme tarafından KBS üzerinden onaylanır. Taahhütname Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formu ile birlikte evrak kaydına alınır. Bu durumda programın başlangıç tarihi;

a) (**Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u**)[18] Projenin Ar-Ge süreci olmaksızın doğrudan KOSGEB destekleriyle başlaması durumunda, Komite tarafından desteklemeye ilişkin ilk kararın alındığı tarihtir. Komite tarafından alınan desteklemeye ilişkin kararda, projenin belli bir tarihe kadar başlaması koşulu yer alıyorsa, en geç bu tarihe kadar projenin başlaması ve projenin başladığı tarihin işletme tarafından Genel Müdürlüğe bildirilmesi esastır. İşletmenin bildirdiği proje başlama tarihi programın başlangıç tarihidir ve bu tarih Genel Müdürlük tarafından Uygulama Birimine iletilir.

b) (**Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u**)[19] Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği kapsamında KOSGEB desteği tanımlanan yatırım projesi öncesinde AR-GE sürecinin bulunması durumunda, AR-GE sürecinin başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasından sonra, Genel Müdürlük tarafından bu durumun Uygulama Birimine bildirildiği tarihtir.

c) (**Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u**)[20] Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği kapsamında KOSGEB desteği tanımlanan yatırım projesi öncesinde AR-GE sürecinin bulunması durumunda, AR-GE sürecinin başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasından sonra işletmenin talebi olmasa dahi Komite'nin revizyona karar vermesi durumunda Komite tarafından desteklemeye ilişkin yeni kararın alındığı tarihtir. Komite tarafından alınacak yeni karar Genel Müdürlük tarafından İşletmeye ve Uygulama Birimine iletilir.

[18] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 21- (1) a) Projenin Ar-Ge süreci olmaksızın doğrudan KOSGEB destekleriyle başlaması durumunda, Komite tarafından desteklemeye ilişkin ilk kararın alındığı tarihtir. Komite tarafından alınan desteklemeye ilişkin kararda, projenin belli bir tarihe kadar başlaması koşulu yer alıyorsa, en geç bu tarihe kadar projenin başlaması ve projenin başladığı tarihin işletme tarafından Program Yönetim Ofisine bildirilmesi esastır. İşletmenin bildirdiği proje başlama tarihi programın başlangıç tarihidir ve bu tarih Program Yönetim Ofisi tarafından Uygulama Birimine iletilir.*"

[19] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 21- (1) b) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği kapsamında KOSGEB desteği tanımlanan yatırım projesi öncesinde AR-GE sürecinin bulunması durumunda, AR-GE sürecinin başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasından sonra, Program Yönetim Ofisi tarafından bu durumun Uygulama Birimine bildirildiği tarihtir.*"

[20] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 21- (1) c) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği kapsamında KOSGEB desteği tanımlanan yatırım projesi öncesinde AR-GE sürecinin bulunması durumunda, AR-GE sürecinin başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasından sonra işletmenin talebi olmasa dahi Komite'nin revizyona karar vermesi durumunda Komite tarafından desteklemeye ilişkin yeni kararın alındığı tarihtir. Komite tarafından alınacak yeni karar Program Yönetim Ofisi tarafından İşletmeye ve Uygulama Birimine iletilir.*"

2020-40 sayılı İcra Komitesi kararıyla yürürlüğe alınan Programa ait Uygulama Esaslarıdır.
(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite, Üretimde Yapısal Dönüşüm, Sağlık ve Kimya Ürünleri ile Dijital Dönüşüm Çağrıları kapsamında uygulanır.)

ç) (**Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u**)[21] (**Değişik: 18/03/2022 tarih ve 49815 sayılı Başkanlık OLUR'u**)[22] Projede AR-GE süreciyle eş zamanlı yatırım sürecine karar verilen durumlarda veya yatırımcı firmanın izleme sürecinde talep etmesi halinde, yatırım desteklerinin AR-GE süreci tamamlanmadan önce başlamasına ilişkin Komite kararı alındığı durumlarda Genel Müdürlük tarafından Uygulama Birimine bildirimin yapıldığı tarihtir.

(2) Destek kararı esnasında KOBİ vasfı taşıyan ve KOSGEB desteği tanımlanan işletmeler, proje uygulama süreci içerisinde KOBİ vasfını yitirseler dahi destek kararında öngörülen koşul ve süreler dahilinde KOSGEB desteklerinden yararlanmaya devam eder.

(3) Programın başlangıç tarihi ile programdan yararlanmak istenmemesi halinde ise programın başlangıç tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde yazılı olarak talepte bulunulması gerektiği KBS üzerinden bildirilir.

(4) Program kapsamında işletmeye KOSGEB tarafından herhangi bir ödeme yapılmamış olması şartıyla; programın başlangıç tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde işletmenin programdan yararlanmak istemediğine dair yazılı talepte bulunması halinde program başvurusu ilgili Uygulama Birimi tarafından iptal edilir. Aksi halde işletme programdan yararlanılmış sayılır.

(5) Programın başlangıç tarihi aynı zamanda yatırım projesinin de başlangıç tarihidir.

ALTINCI BÖLÜM
Revizyon

Revizyon

MADDE 22 - (1) İşletme, yatırım projesi süresince; proje faaliyetleri, faaliyet-zaman planı, proje süresi ve gider kalemleri değişikliği için en fazla 2 (iki) defa revizyon talebinde bulunabilir. Bu durumda;

a) İşletme, en erken program başlangıç tarihinden itibaren 4 (dört) ay sonra, en geç ise son izleme döneminden 2 (iki) ay öncesine kadar Portal üzerinden yatırım projesinin değişikliğe açılmasını talep edebilir.

b) Portal üzerinden KOSGEB'e yönlendirilen revizyon talebi sonrasında yatırım projesi, sorumlu personel tarafından KBS üzerinden değişikliğe açılır.

c) (**Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u**)[23] İşletme KBS üzerinden Stratejik Ürün Destek Programı Revizyon Talep Formunu doldurarak en geç program

[21] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 21- (1) ç) Projede AR-GE süreciyle eş zamanlı yatırım sürecine karar verilen durumlarda veya yatırımcı firmanın izleme sürecinde talep etmesi halinde, yatırım desteklerinin AR-GE süreci tamamlanmadan önce başlamasına ilişkin Komite kararı alındığı durumlarda Program Yönetim Ofisi tarafından Uygulama Birimine bildirilen Komite kararında yer alan proje uygulama takvimine göre belirlenen tarihtir.*"

[22] **21/03/2022 tarih ve 49815 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 21- (1) ç) Projede AR-GE süreciyle eş zamanlı yatırım sürecine karar verilen durumlarda veya yatırımcı firmanın izleme sürecinde talep etmesi halinde, yatırım desteklerinin AR-GE süreci tamamlanmadan önce başlamasına ilişkin Komite kararı alındığı durumlarda Genel Müdürlük tarafından Uygulama Birimine bildirilen Komite kararında yer alan proje uygulama takvimine göre belirlenen tarihtir.*"

[23] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 22- (1) c) İşletme KBS üzerinden Stratejik Ürün Destek Programı Revizyon Talep Formunu doldurarak en geç program tamamlanma tarihinden 4 (dört) ay öncesine kadar onaylar. İzleyici İşletmenin talep ettiği revizyon*

tamamlanma tarihinden 4 (dört) ay öncesine kadar onaylar. İzleyici İşletmenin talep ettiği revizyon hakkında görüşlerini belirterek Stratejik Ürün Destek Programı Revizyon Talep Formunu onaylar. İzleyicinin talep edilen revizyon hakkındaki görüşleri istişari mütalaa niteliğinde olup karar Kurul veya Komite tarafından verilir.

ç) **(Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[24] Revizyon talebi faaliyet zaman planı ve/veya proje gider kalemleri ile ilgili değişiklik içermiyorsa en geç 15 (on beş) gün içerisinde Stratejik Ürün Destek Programı Komite Bilgilendirme Formu ile birlikte değerlendirilmek üzere Uygulama Birimi tarafından Genel Müdürlüğe Portal üzerinden iletilir. İşletmenin revizyon talebi Komite tarafından değerlendirilerek karar alınır. Komite kararı Genel Müdürlük tarafından işletmeye ve Uygulama birimine bildirilir.

d) **(Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[25] **(Değişik: 29/03/2023 tarih ve 230303 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[26] Revizyon talebi, proje faaliyet-zaman planında ve/veya gider kalemlerinde değişiklik içeriyorsa talep doğrudan Kurul tarafından karara bağlanır. İşletmenin revizyon talebi, Uygulama Birimi tarafından en geç 15 (on beş) gün içerisinde Kurul değerlendirmesine sunulmak üzere kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimine KBS üzerinden iletilir. Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimi tarafından Kurul yapılır ve Kurul Karar Formu kurul üyelerine e-onay/e-imza/imza ile onaylatılarak evrak kaydına alınır. Kurul kararı Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından evrak kayıt tarihinden sonraki 15 (on beş) gün içerisinde işletmeye, Uygulama Birimine ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) **(Mülga fıkra: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[27] Mülga

---

hakkında görüşlerini belirterek Stratejik Ürün Destek Programı Revizyon Talep Formunu onaylar. İzleyicinin talep edilen revizyon hakkındaki görüşleri istişari mütalaa niteliğinde olup karar Komite tarafından verilir."

[24] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 22- (1) ç) Revizyon talebi proje gider kalemleri ile ilgili değişiklik içermiyorsa en geç 15 (on beş) gün içerisinde Stratejik Ürün Destek Programı Komite Bilgilendirme Formu ile birlikte değerlendirilmek üzere Uygulama Birimi tarafından Program Yönetim Ofisine Portal üzerinden iletilir.*"

[25] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 22- (1) d) Revizyon talebi, proje gider kalemleri ile ilgili değişiklik içeriyorsa Uygulama Birimi tarafından en geç 15 (on beş) gün içerisinde Kurul değerlendirmesine sunulmak üzere kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimine KBS üzerinden iletilir. Kurul sekreteryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından kurul yapılarak Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Kararı ilgili Uygulama Birimine gönderilir. Kurul kararının Uygulama Birimine bildirildiği tarihten sonraki 15 (on beş) gün içerisinde Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formu ve Stratejik Ürün Destek Programı Komite Bilgilendirme Formu, Uygulama Birimi tarafından Komite değerlendirmesine sunulmak üzere Program Yönetim Ofisine Portal üzerinden iletilir. İşletmenin revizyon talebi Komite tarafından değerlendirilerek karar alınır.*"

[26] **29/03/2023 tarih ve 230303 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 22- (1) d) Revizyon talebi, proje faaliyet- zaman planında ve/veya gider kalemlerinde değişiklik içeriyorsa talep doğrudan Kurul tarafından karara bağlanır. İşletmenin revizyon talebi, Uygulama Birimi tarafından en geç 15 (on beş) gün içerisinde Kurul değerlendirmesine sunulmak üzere kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimine KBS üzerinden iletilir. Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimi tarafından Kurul yapılır ve Kurul Karar Formu kurul üyelerine imzalatılarak evrak kaydına alınır. Kurul kararı Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından evrak kayıt tarihinden sonraki 15 (on beş) gün içerisinde işletmeye, Uygulama Birimine ve Genel Müdürlüğe bildirilir.*"

[27] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile fıkra kaldırılmıştır**. **Kaldırılan fıkra** *"Madde 22 - (2) Revizyon talebine ilişkin Komite kararı Program Yönetim Ofisi tarafından İşletmeye ve Uygulama Birimine iletilir ve Uygulama Birimi tarafından evrak kaydına alınır."*

(3) (**Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u**)[28] Revizyon sonucunda desteklemeye ilişkin ilk Komite kararı ile uygun bulunan desteklemeye esas toplam tutarda artırım yapılamaz. İşletme, söz konusu desteklemeye esas toplam tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemlerine ilişkin revizyon talep edebilir, ancak geri ödemeli destek tutarının geri ödemesiz destek tutarına aktarımını talep edemez. Destek ödemesinden sonra, bu ödemeye konu olan gider için revizyon talep edilemez.

(4) (**Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u**)[29] Revizyon başvurusunun sorumlu personel tarafından değişikliğe açılmasından itibaren revizyon talebine ilişkin Komite ve/veya Kurul kararı evrak kaydına alınıp onaylanana kadar KBS üzerinden destek ödemesine ilişkin işlem yapılamaz.

(5) (**Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u**)[30] İşletmeye, revizyon talebine ilişkin Komite ve/veya Kurul kararı ile revize edilen gider kalemleri için; yatırım projesi süresi içinde satın alınmış olması kaydıyla, revizyon talep tarihi veya revizyona ilişkin Komite ve/veya Kurul karar tarihi dikkate alınmaksızın destek ödemesi yapılabilir.

(6) Proje başvurusunda beyan edilen açık kaynak kodlu yazılım türü ve kullanım alanı proje revizyonu ile değiştirilemez ve sonradan projeye eklenemez.

(7) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Kapsamında Kategori Birinciliğine İlişkin ilave destek oranından yararlanma talebi Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formunda belirtilmemiş ise yatırım projesinin Komite tarafından kabul edildiği tarihten sonra revizyon ile eklenmesi talep edilemez.

(8) İşletmenin revizyon talebi kapsamında, toplam yatırım projesi süresi 36 (otuz altı) ayı geçmemek kaydıyla Komite tarafından 4 (dört) ay ve katları şeklinde ek süre verilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
İzleme, Sonlandırma ve Tamamlama

İşletmenin program süresince izlenmesi

MADDE 23 - (1) Komite'de destekleme kararı alınan her bir yatırım projesi için, proje konusuna uygun öğretim elemanı Uygulama Birimi tarafından program süresince projeyi izlemek üzere İzleyici olarak belirlenir.

(2) İzleyici aynı anda en fazla 3 (üç) Stratejik Ürün Destek Programı projesini izler.

(3) İzleyici tarafından program başlangıç tarihinden itibaren 4 (dört)'er aylık dönemler halinde Sorumlu Personel eşliğinde işletme ziyaret edilerek izleme yapılır ve Stratejik Ürün

[28] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 22- (3) Revizyon sonucunda desteklemeye ilişkin ilk Komite kararı ile uygun bulunan desteklemeye esas toplam tutarda artırım yapılamaz. İşletme, söz konusu desteklemeye esas toplam tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemlerine ilişkin revizyon talep edebilir, ancak geri ödemeli destek tutarının geri ödemesiz destek tutarına aktarımını talep edemez.*"

[29] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 22- (4) Revizyon başvurusunun sorumlu personel tarafından değişikliğe açılmasından itibaren revizyon talebine ilişkin Komite kararı evrak kaydına alınıp onaylanana kadar KBS üzerinden destek ödemesine ilişkin işlem yapılamaz.*"

[30] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 22- (5) İşletmeye, revizyon talebine ilişkin Komite kararı ile revize edilen gider kalemleri için; yatırım projesi süresi içinde satın alınmış olması kaydıyla, revizyon talep tarihi veya revizyona ilişkin Komite karar tarihi dikkate alınmaksızın destek ödemesi yapılabilir.*"

Destek Programı Dönemsel İzleme Formu hazırlanarak Uygulama Birimine KBS üzerinden gönderilir.

(4) Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formunda eksik ve/veya hata tespit edilmesi halinde, Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formu KBS üzerinden düzeltmeye açılır. İzleyiciye gerekli düzeltmeleri yapması için KBS üzerinden bilgi verilir.

(5) Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formunun izleme döneminin bittiği tarihten itibaren varsa düzeltmelerle birlikte en geç 1 (bir) ay içerisinde KBS üzerinden Uygulama Birimine gönderilmesi esastır.

(6) Süresi içerisinde Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formunun Uygulama Birimine KBS üzerinden gönderilmemesi veya Uygulama Birimi tarafından gerekli görülen diğer durumlarda izleyici değiştirilebilir.

(7) İzleyici olarak görevlendirilen öğretim elemanının belirlenen sürede izleme faaliyetini gerçekleştirmemesi veya gerçekleştiremeyeceğinin Uygulama Birimi tarafından anlaşılması durumunda ilgili döneme ilişkin izleme faaliyeti, görevlendirilecek yeni bir izleyici veya sorumlu personel tarafından gerçekleştirilebilir. Bu durumda Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formunun izleme döneminin bittiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde KBS üzerinden gönderilmesi esastır.

(8) Süresi içerisinde Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formunun Uygulama Birimine KBS üzerinden gönderilmemesi durumunda, söz konusu izleme dönemi ile ilgili İzleyiciye ödeme yapılmaz.

(9) İzleyici;

a) Proje faaliyetlerinin gerçekleşme ve faaliyet-zaman planına uygunluk durumunu ve Komite tarafından destekleme kararı alınan giderlere ilişkin gerçekleşmeleri izler ve yatırım projesinin genel durumunu değerlendirir. Gerçekleşen giderlerin asgari nitelikleri ve/veya teknik özellikleri karşılamaması durumunda bu hususu Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formunda belirtir.

b) Gerçekleşmeyen faaliyetleri değerlendirerek söz konusu faaliyetlerin;

1) Projenin ilerleyişini önemli ölçüde etkilemeyeceği değerlendiriliyorsa buna ilişkin görüşünü,

2) Projenin ilerleyişini önemli ölçüde etkileyecek bir faaliyet olmasına rağmen bir sonraki faaliyet döneminde gerçekleştirilebileceği değerlendiriliyorsa buna ilişkin görüşünü,

3) Belirlenen dönemde gerçekleştirilmemesinin projenin başarılı sonuçlanmasına engel olabileceği değerlendiriliyorsa Komiteye sevk edilmesine ilişkin görüşünü,

Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formunda belirtir.

c) Son döneme ilişkin Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formunda ayrıca projenin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin değerlendirmesini belirtir.

(10) Komite tarafından destekleme kararı alınan giderler ve proje faaliyetleri işletme kaynakları veya farklı kaynaklarla da gerçekleştirilebilir.

(11) Komite tarafından destekleme kararı alınmayan giderler ve sadece bu giderler ile ilişkilendirilmiş faaliyetler izlenmez.

(12) İzleyici olarak görevlendirilen öğretim elemanlarından KBS üzerinden Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi alınır.

(13) Proje başvurusunun incelenmesi veya değerlendirilmesi ile ilgili süreçlerde görev alan öğretim elemanları izleyici olamazlar, danışmanlık yapamazlar, başvuru kapsamında

başvuru sahibi işletmeye hizmet sağlayamazlar. İzleyiciler, İzleyici oldukları projelerde danışman olarak hizmet veremezler.

(14) **(Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[31] İzleyicinin Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formunda projenin Komiteye sunulması yönünde değerlendirme olması halinde, durum Uygulama Birimi tarafından Genel Müdürlüğe iletilir.

(15) İşletme tarafından akreditif hesabı kullanılarak sonraki izleme dönemlerinde alınması planlanan makine-teçhizat giderleri Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formunda belirtilir. Projenin son dönemsel izleme formunda akreditifli alım seçeneği kullanılamaz.

Sonlandırma

MADDE 24 - (1) **(Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[32] İzleyici tarafından Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formunda, yatırım projesinin Komiteye sevk edilmesine ilişkin bir değerlendirme yapılması, Uygulama Birimi tarafından yatırım projesinin ilerleyişini önemli ölçüde olumsuz etkileyecek hususların tespiti, program süresinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi, tasfiyesinin başlaması veya kapanması durumlarında yatırım projesi ile ilgili karar alınması için Uygulama Birimi tarafından bu hususlar Genel Müdürlüğe iletilir. Komite tarafından değerlendirme yapılarak projenin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

(2) **(Değişik: 15/08/2023 tarih ve 293510 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[33] Komiteye sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Komite tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesinin istenmemesine, geri ödemeli desteklerin

---

[31] **05/10/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 23- (14) İzleyicinin Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formunda projenin Komiteye sunulması yönünde değerlendirme olması halinde, durum Uygulama Birimi tarafından Program Yönetim Ofisine iletilir.*"

[32] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 24- (1) İzleyici tarafından Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formunda, yatırım projesinin Komiteye sevk edilmesine ilişkin bir değerlendirme yapılması, Uygulama Birimi tarafından yatırım projesinin ilerleyişini önemli ölçüde olumsuz etkileyecek hususların tespiti, program süresinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi, tasfiyesinin başlaması veya kapanması durumlarında yatırım projesi ile ilgili karar alınması için Uygulama Birimi tarafından bu hususlar Program Yönetim Ofisine iletilir. Komite tarafından değerlendirme yapılarak projenin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.*"

[33] **15/08/2023 tarih ve 293510 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** *"Madde 24 - (2) Komiteye sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Komite tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesinin istenmemesine, geri ödemeli desteklerin sürecine uygun olarak tahsil edilmesine karar verilir. Aksi takdirde geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Geri ödemeli destekler ise sonlandırmaya ilişkin Komite karar tarihinde muaccel hale gelir ve ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu kapsamda, geri ödemeli desteklerin tahsili için işletmeye (Teminatın KGF'den alınması durumunda ayrıca KGF'ye) , yazı ile borcunu tebliğ tarihini (yazının muhataba ulaştığı tarih) takip eden 7 (yedi) gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemesi gerektiği, ödemediği takdirde teminatının nakde çevrileceği bildirilir. Buna rağmen ödeme yapılmadığı takdirde teminat nakde çevrilir.*
,"

sürecine uygun olarak tahsil edilmesine karar verilir. Aksi takdirde geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Geri ödemeli destekler ise sonlandırmaya ilişkin Komite karar tarihinde muaccel hale gelir ve ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu kapsamda, geri ödemeli desteklerin tahsili için işletmeye (Teminatın KGF'den alınması durumunda ayrıca KGF'ye) , yazı ile borcunu tebliğ tarihini (yazının muhataba ulaştığı tarih) takip eden 7 (yedi) gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemesi gerektiği, ödemediği takdirde teminatının nakde çevrileceği ve/veya hukuki işlem başlatılacağı bildirilir. Buna rağmen ödeme yapılmadığı takdirde teminat nakde çevrilir ve/veya hukuki işlem başlatılır.

(3) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinin "Sonlandırma" başlıklı 20'nci maddesinde ve sonlandırmaya ilişkin diğer maddelerde yer alan durumlarda, Komite sonlandırma kararı alabilir.

(4) **(Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[34] Komite tarafından yapılan değerlendirme sonucu, karar Genel Müdürlük tarafından İşletmeye ve Uygulama Birimine iletilir. Komite kararı, Uygulama Birimi tarafından evrak kaydına alınır.

Tamamlama

MADDE 25 - (1) **(Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[35] Yatırım projesi süresinin bitimini takiben 30 (otuz) gün içerisinde işletme Portal üzerinden Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonuç Raporu ile tamamlama talebinde bulunur. İşletmenin bu süre zarfında talepte bulunmaması halinde Genel Müdürlük tarafından re'sen tamamlama süreci başlatılır.

(2) İşletme, süre sonunda Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonuç Raporu ile tamamlama talebinde bulunmamışsa; varsa bekleyen destek ödemeleri yapılmaz ve Kurul tarafından yatırım projesinin başarı ile tamamlanmadığına karar verilir.

(3) Proje başvurusunda açık kaynak kodlu yazılım kullanılacağını beyan eden ve proje süresi içinde kullanan işletme, Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonuç Raporunda açık kaynak kodlu yazılım kullandığını beyan ederek ilave %15 (on beş) destek oranından yararlanma talebinde bulunabilir.

(4) Yatırım projesi başvurusunda KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olduğunu beyan eden işletme, Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonuç Raporunda KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olduğunu belirterek ilave %10 (on) destek oranından yararlanma talebinde bulunabilir.

(5) İşletmenin süresi içinde tamamlama talebinde bulunması halinde Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonuç Raporu ve tüm dönemlere ait Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formları, Kurul değerlendirmesine sunulmak üzere, Uygulama Birimi tarafından kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimine KBS üzerinden iletilir. Kurul tarafından, Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonuç Raporu ve tüm dönemlere ait Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formları ile proje bütünlüğü, faaliyetlerin

[34] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 24- (4) Komite tarafından yapılan değerlendirme sonucu, karar Program Yönetim Ofisi tarafından İşletmeye ve Uygulama Birimine iletilir. Komite kararı, Uygulama Birimi tarafından evrak kaydına alınır.*"

[35] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 25- (1) Yatırım projesi süresinin bitimini takiben 30 (otuz) gün içerisinde işletme Portal üzerinden Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonuç Raporu ile tamamlama talebinde bulunur. İşletmenin bu süre zarfında talepte bulunmaması halinde Program Yönetim Ofisi tarafından re'sen tamamlama süreci başlatılır.*"

2020-40 sayılı İcra Komitesi kararıyla yürürlüğe alınan Programa ait Uygulama Esaslarıdır.
(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite, Üretimde Yapısal Dönüşüm, Sağlık ve Kimya Ürünleri ile Dijital Dönüşüm Çağrıları kapsamında uygulanır.)

gerçekleşme durumu, gerçekleşmeyen faaliyetlerin proje başarısına olan etkisi ve hedeflenen proje çıktıları gibi hususlar dikkate alınarak projenin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir.

(6) Projenin başarı ile tamamlanmadığına karar verilmesi durumunda, Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonuç Raporunun süresi içinde sunulmuş olması şartıyla uygun bulunan faaliyetlere ilişkin destek ödemeleri yapılır.

(7) Son izleme dönemine ilişkin Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formunda projenin Komiteye sevk edilmesi gerektiğine ilişkin bir değerlendirme yapılmış ise Komite öncelikle projenin sonlandırılması hususunu görüşerek karar verir. Sonlandırma kararı verilmemişse projenin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına Kurul tarafından karar verilir.

(8) Projenin başarılı tamamlanmasına karar verilmesi durumunda; geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir.

(9) Projenin başarı ile tamamlanmadığına karar verilmesi durumunda geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir, yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez.

(10) Yatırım projesi başvurusunda açık kaynak kodlu yazılım kullanacağını beyan eden, Komite tarafından yapılan değerlendirme sonucunda talebi uygun bulunan, proje sonuç raporunda açık kaynak kodlu yazılım kullandığını beyan ederek ilave destek oranı talep eden işletmelerin projesinin başarıyla tamamlandığına karar verilmesi durumunda Uygulama Birimi; projede açık kaynak kodlu yazılım kullanım durumunun tespiti için öğretim elemanı görevlendirir. Projenin başarılı tamamlanmadığına karar verilmesi durumunda öğretim elemanı görevlendirilmez.

(11) **(Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[36] Tamamlamaya ilişkin karar Uygulama Birimi tarafından işletmeye ve Genel Müdürlüğe bildirilir. İşletmenin geri ödemeli destek kullanması durumunda Uygulama Birimi tarafından geri ödeme takvimi de işletmeye KBS üzerinden bildirilir.

İşletmenin program sonrası izlenmesi

MADDE 26 - (1) Program sonrası izleme, yatırım projesi sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla Sorumlu Personel tarafından projenin başarılı tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın program bitiş tarihinden 1 (bir) yıl sonra başlar ve ekte yer alan Stratejik Ürün Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu düzenlenerek her yıl 1 (bir) kez olmak üzere toplam 3 (üç) yıl süre ile yapılır.

(2) Uygulama esaslarının 24'üncü maddesi gereği, işletmenin tasfiyesinin başlaması veya kapanması durumları hariç olmak üzere, yatırım projesi sonlandırılan ve KOSGEB tarafından desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların olmasına rağmen geri tahsil kararı alınmayan yatırım projeleri de izlenir. Sonlandırma tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra başlamak üzere ekte yer alan Stratejik Ürün Destek Programı Program Sonrası İzleme Formunun ilgili bölümü düzenlenerek her yıl 1 (bir) kez olmak üzere toplam 3 (üç) yıl süre izlenir.

(3) Stratejik Ürün Destek Programı Program Sonrası İzleme Formunda yer alan bilgilerden idari kayıtlardan elektronik ortamda temin edilebilecek olanlar KBS üzerinden otomatik olarak alınır.

[36] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 25- (11) Tamamlamaya ilişkin karar Uygulama Birimi tarafından işletmeye ve program yönetim ofisine bildirilir. İşletmenin geri ödemeli destek kullanması durumunda Uygulama Birimi tarafından geri ödeme takvimi de işletmeye KBS üzerinden bildirilir.*"

(4) Stratejik Ürün Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu ile alınan bilgiler ilgili Uygulama Birimi tarafından KBS'ye yüklenir.

(5) Program sonrası izlemede taşınırların mülkiyet durumu da Uygulama Birimi tarafından değerlendirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Destek Ödemeleri, Erken Ödeme, Geri Ödeme ve Teminat

Destek ödemeleri

MADDE 27 - (1) İşletme, Komite kararında uygun bulunan giderlere ilişkin mal/hizmet alımını gerçekleştirir. Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formunun izleyici tarafından teslimini müteakip Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formunda belirtilen gerçekleşen veya kısmen gerçekleşen faaliyetlere ilişkin giderler için işletme tarafından Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme Talep Formu KBS üzerinden doldurulur ve eki ödeme belgeleri yüklenerek ödeme talep edilir. Satın alımın yurt dışından akreditifli yapılması durumunda makine-teçhizat için satın alımın ilgili dönemde gerçekleşmesi koşulu aranmaz.

(2) (**Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u**)[37] Değerlendirilmek üzere Komiteye veya Kurula sevk edilen yatırım projeleri ile ilgili olarak projenin devamı yönünde karar alınmadan ödeme talep edilemez. Varsa bekleyen destek ödemeleri yapılmaz.

(3) Programı sonlandırılan, tasfiyesi başlayan veya kapanan işletmelere ödeme yapılmaz.

(4) Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından banka/PTTBank aracılığıyla ödenmesi esas olup vadeli işlemler dâhil olmak üzere ödemenin ya da katkı payının ödemesinin tamamlanmış olması gerekir. Banka kredi kartı ile yapılan taksitli/vadeli ödemelerde, vade sonu dikkate alınmaksızın ödeme tamamlanmış sayılır.

(5) Banka/PTTBank aracılığıyla ödemeden kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü ödemedir (banka dekontu ya da hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, ciro edilemez senet vb.) Ödemenin hizmet sağlayıcıya üçüncü kişiler tarafından banka/PTTBank aracılığıyla yapılması durumunda ibraz edilecek banka dekontunda; ödemenin kimin borcuna karşılık yapılmış olduğu veya ilgili fatura tarihi ve numarası bilgilerinin bulunması, dekontta bu bilgilerin eksik/yetersiz olduğu hallerde işletmenin borcunun ödendiğini gösteren hizmet sağlayıcı yazısının ayrıca sunulması gerekir. İşletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde, çek fotokopisi ya da hizmet sağlayıcı imzalı çek giriş belgesi ile birlikte işletmenin borcunun ödendiğini gösteren hizmet sağlayıcı yazısının sunulması gerekir.

(6) Destek ödeme talebi en geç; tamamlamaya ilişkin Kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 4 (dört) ay sonrasına kadar yapılmalıdır. Bu sürenin sonundan itibaren 2 (iki) ay içerisinde mazereti ile ödeme talebinde bulunan işletmeden Uygulama Birimi tarafından mazereti uygun bulunanların ödeme talebi işleme alınır. Bu fıkrada belirtilen sürelerin dışında yapılan ödeme talepleri işleme alınmaz.

(7) Sorumlu Personel, Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme Talep Formu ve eki belgeleri ile beraber Uygulama Esaslarında tanımlı işlem adımlarına göre süreç kontrolünü yaparak Stratejik Ürün Destek Programı Destek Ödeme Oluru hazırlar ve Uygulama Birimi

[37] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 27- (2) Değerlendirilmek üzere Komiteye sevk edilen yatırım projeleri ile ilgili olarak projenin devamı yönünde karar alınmadan ödeme talep edilemez. Varsa bekleyen destek ödemeleri yapılmaz.*"

müdürünün oluruna sunar. Ödeme Oluru hazırlanırken Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formu dikkate alınır.

(8) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili muhasebe müdürlüklerine gönderilir. İlgili muhasebe müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(9) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda işletmenin Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

(10) İşletmenin Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde SGK borcu ve/veya vergi borcu olmaması şartı ile sadece makine-teçhizata ilişkin satın alımlar için Uygulama Biriminin de uygun bulması halinde hizmet sağlayıcıya ödeme yapılabilir. Bu durumda; öncelikle işletmeye ait katkı payı, vergi ve benzeri farkların hizmet sağlayıcıya ödenmiş veya akreditif hesabına yatırılmış olması gerekir. Satın alımın yurtdışından akreditifli yapılması durumunda; hizmet sağlayıcının adına Gayri Kabili Rücu Akreditif açılması için, akreditif açtırma talimatı ile birlikte işletmenin banka hesabına blokeli olarak yapılır.

(11) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan, bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

(12) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken vergi, harç ve benzeri giderler destek kapsamı dışında tutulur.

(13) Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında yerli malı belgesine istinaden ilave destek oranı uygulanacak ise ilgili destek ödemesi gerçekleşmeden önce sunulması şartıyla yerli malı belgesinin, fatura tarihi itibarıyla güncel olması veya fatura tarihinden sonra alınması halinde program süresi içerisinde alınmış olması şartı aranır.

(14) Destek ödeme işlemi tamamlandıktan sonra işletme tarafından yerli malı belgesi sunulup destek tutarının yeniden hesaplanması talep edilemez. KOSGEB tarafından ilgili mevzuatında işlem adımları ve şartları tanımlanan ve buna göre sonradan yapılabilen ek ödemeler bu fıkra hükmünden istisnadır.

(15) Komitede desteklenme kararı alınan giderler, desteklemeye esas tutar olup destek tutarı, desteklenecek gider kalemleri dikkate alınmak suretiyle fatura tutarı üzerinde yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenir. Bununla birlikte hesaplanan destek tutarları Komite tarafından uygun bulunan desteklemeye esas tutar üzerinden hesaplanacak destek tutarlarını ve destek üst limitlerini aşamaz.

(16) (**Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u**)[38] (**Değişik: 29/03/2023 tarih ve 230303 sayılı Başkanlık OLUR'u**)[39] Komite kararıyla uygun bulunarak desteklenmesine karar verilen her bir makine-teçhizat, kalıp ve yazılıma ait asgari teknik özelliklere Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formunda yer verilir. Uygulama Birimi tarafından, makine-teçhizat, kalıp ve yazılıma ait özelliklerin Komite Kararı ile uygun bulunan asgari teknik özellikleri sağlaması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin Komite'nin uygun bulduğu desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir. Satın alınan makine-teçhizat, kalıp ve yazılıma ait özelliklerin Komite Kararı ile uygun bulunan asgari teknik özellikleri sağlamaması durumunda ise; Uygulama Birimi tarafından bu husus Kurul değerlendirmesine sunulmak üzere kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimine KBS üzerinden iletilir. Kurul sekreteryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından Kurul yapılır ve Kurul Karar Formu kurul üyelerine e-onay/e-imza/imza ile onaylatılarak evrak kaydına alınır. Gerçekleşen giderin asgari nitelikleri ve/veya teknik özellikleri ve desteklemeye esas tutarı Kurul tarafından yeniden değerlendirilerek karar alınır. Kurul kararı Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından evrak kayıt tarihinden sonra ki 15 (on beş) gün içerisinde işletmeye, Uygulama Birimine ve Genel Müdürlüğe bildirilir. Desteklemeye ilişkin ilk Komite kararı ile uygun bulunan desteklemeye esas toplam tutarda artırım yapılamaz. Kurul tarafından uygun bulunan giderler için destek ödemesi yapılır.

---

[38] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 27- (16) Komite kararıyla uygun bulunarak desteklenmesine karar verilen her bir makine-teçhizat, kalıp ve yazılıma ait asgari teknik özelliklere Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formunda yer verilir. Uygulama Birimi tarafından, makine-teçhizat, kalıp ve yazılıma ait özelliklerin Komite Kararı ile uygun bulunan asgari teknik özellikleri sağlaması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin Komite'nin uygun bulduğu desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir. Satın alınan makine-teçhizat, kalıp ve yazılıma ait özelliklerin Komite Kararı ile uygun bulunan asgari teknik özellikleri sağlamaması durumunda ise; Uygulama Birimi tarafından bu husus Kurul değerlendirmesine sunulmak üzere kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimine KBS üzerinden iletilir. Kurul sekreteryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından Kurul yapılarak Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formu ilgili Uygulama Birimine gönderilir. Kurul kararının Uygulama Birimine bildirildiği tarihten sonraki 15 (on beş) gün içerisinde Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formu ve Stratejik Ürün Destek Programı Komite Bilgilendirme Formu Uygulama Birimi tarafından Komite değerlendirmesine sunulmak üzere Program Yönetim Ofisine Portal üzerinden iletilir. Gerçekleşen giderin asgari nitelikleri ve/veya teknik özellikleri ve desteklemeye esas tutarı Komite tarafından yeniden değerlendirilerek karar alınır. Komite kararı Program Yönetim Ofisi tarafından işletmeye ve Uygulama Birimine bildirilir. Desteklemeye ilişkin ilk Komite kararı ile uygun bulunan desteklemeye esas toplam tutarda artırım yapılamaz. Komite tarafından uygun bulunan giderler için destek ödemesi yapılır.*"

[39] **29/03/2023 tarih ve 230303 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 27- (16) Komite kararıyla uygun bulunarak desteklenmesine karar verilen her bir makine-teçhizat, kalıp ve yazılıma ait asgari teknik özelliklere Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formunda yer verilir. Uygulama Birimi tarafından, makine-teçhizat, kalıp ve yazılıma ait özelliklerin Komite Kararı ile uygun bulunan asgari teknik özellikleri sağlaması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin Komite'nin uygun bulduğu desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir. Satın alınan makine-teçhizat, kalıp ve yazılıma ait özelliklerin Komite Kararı ile uygun bulunan asgari teknik özellikleri sağlamaması durumunda ise; Uygulama Birimi tarafından bu husus Kurul değerlendirmesine sunulmak üzere kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimine KBS üzerinden iletilir. Kurul sekreteryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından Kurul yapılır ve Kurul Karar Formu kurul üyelerine imzalatılarak evrak kaydına alınır. Gerçekleşen giderin asgari nitelikleri ve/veya teknik özellikleri ve desteklemeye esas tutarı Kurul tarafından yeniden değerlendirilerek karar alınır. Kurul kararı Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından evrak kayıt tarihinden sonra ki 15 (on beş) gün içerisinde işletmeye, Uygulama Birimine ve Genel Müdürlüğe bildirilir. Desteklemeye ilişkin ilk Komite kararı ile uygun bulunan desteklemeye esas toplam tutarda artırım yapılamaz. Kurul tarafından uygun bulunan giderler için destek ödemesi yapılır.*"

(17) Yurt dışı hizmet alımlarında yurt dışı hizmet sağlayıcısı tarafından fatura düzenlenemediği durumlarda ücretin ödendiğini gösteren belge ödeme belgesi olarak kullanılır.

(18) Satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada sadece döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, "Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları" tablosunda yer alan döviz alış kuru üzerinden faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır. Söz konusu tabloda yer almayan kurlar için ise "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu" Türk Lirası karşılığı kullanılır.

(19) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği (resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerde düzenlenen faturalarda, söz konusu günlerden önceki ilk iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan tablolar dikkate alınır.

(20) Komitenin desteklemeye ilişkin karar tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenmez. Desteklenecek giderlerin Komitenin desteklemeye ilişkin karar tarihi ile Stratejik Ürün Destek Programı kapsamındaki proje bitiş tarihi arasında gerçekleşmesi esastır.

(21) Satın alımın yurtdışından akreditifli yapılması durumunda; satın alınan makine-teçhizatın işletmeye geldiği döneme ilişkin izlemede, İzleyici tarafından Sorumlu Personel eşliğinde tespit edilerek Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formu hazırlanır ve Uygulama Birimine teslim edilir. İşletme ziyareti sırasında fatura/fatura yerine geçen belge İşletmeden Sorumlu Personel tarafından kontrol edilir. Fatura/fatura yerine geçen belgedeki tutar destek ödemesine esas alınan proforma fatura/proforma fatura yerine geçen belgedeki tutardan düşükse aradaki fark Uygulama Birimi tarafından işletmeden tahsil edilir. Fatura/fatura yerine geçen belgedeki tutar destek ödemesine esas alınan proforma fatura/proforma fatura yerine geçen belgedeki tutardan fazla ise aradaki fark için destek tutarının yeniden hesaplanması talep edilemez.

(22) Yurtdışından akreditifli alınan makine-teçhizatın proje süresince izleme aşamasında işletmede tespit edilememesi veya Komite kararıyla uygun bulunan asgari teknik özellikleri karşılamaması durumunda KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

(23) Yurtdışından akreditifli satın alımlarda bedelin proforma faturada/proforma fatura yerine geçen belgede döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve akreditif açtırma talimatı tarihi esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

Erken ödeme

MADDE 28 - (1) İşletmenin talep etmesi halinde, teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme tutarı, desteklemeye ilişkin ilk Komite kararı ile uygun bulunan toplam tahmini geri ödemeli destek tutarının %35 (otuzbeş)'ini geçemez.

(2) Erken ödeme ve mahsup işlemlerinde, KOSGEB Destek Programları Erken Ödeme Usul ve Esasları uygulanır.

Projede açık kaynak yazılım kullanımının beyanı durumunda yapılacak işlemler ve ödeme

MADDE 29 - (1) Yatırım projesi başvurusunda işletme tarafından açık kaynak kodlu yazılım kullanılacağının beyan edilmesi, Komite tarafından yapılan değerlendirme sonucunda talebin uygun bulunması, Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonuç Raporunda işletmenin proje süresi içerisinde açık kaynak kodlu yazılım kullandığını beyan ederek ilave destek oranı

talep etmesi ve projenin başarılı tamamlanması halinde yapılacak tespitin olumlu olması durumunda İşletme ilave %15 (on beş) destek oranından yararlanabilir. Aksi durumda bu oran uygulanmaz.

(2) %15 (on beş) ilave destek oranı, geri ödemeli destek kapsamında ödemesi gerçekleşen giderler için uygulanır. Daha önce yapılan ödemeler ile geri ödemesiz destek üst limitine ulaşılmışsa ya da Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formunda KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olduğunu beyan ederek ilave %10 (on) destek oranından yararlanma talebinde bulunmuşsa, %15 (on beş) ilave destek oranından yararlanma talebinin reddedildiği Uygulama Birimi tarafından işletmeye bildirilir.

(3) İlave destek oranı uygulanmasına konu olan açık kaynak kodlu yazılım türleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımları: Bilgisayar ve yazılım teknolojileri kullanılarak ölçü bilgilerini içerecek şekilde ürün tasarlanması amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır. İmalat sanayi ürünlerine yönelik tasarımda kullanılabilirlik ön şarttır.

b) Bilgisayar destekli üretim (CAM) yazılımları: Bilgisayar ve yazılım teknolojileri kullanılarak üretim tezgahlarına üretime ilişkin komutların gönderilmesi ve ürünün tezgahta otomatik olarak işlenmesi amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.

c) İmalat sektörüne yönelik kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılımları: Bilgisayar ve yazılım teknolojileri kullanılarak imalat sektöründe bütünleşik şekilde; üretim planlamasının, malzeme ihtiyaç planlanmasının, imalat kaynakları planlamasının yapılması ve finans, satış-dağıtım, satın alma, pazarlama, insan kaynakları işlevlerinin yönetilmesi amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.

ç) Endüstriyel otomasyon yazılımları: İmalat süreçlerinde (stoklama ve yükleme dahil) insan tarafından yapılan işlemler ya da kontrollerin; mekanik, elektronik ve bilgisayar teknolojileri kullanılarak azaltılması ve bunların kısmen veya tamamen otomatik olarak gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.

d) Nesnelerin interneti teknolojisi yazılımları: İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı fiziksel nesneler (makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısını oluşturarak, nesnelere ilişkin eylemlerin bu iletişim sonucunda hayata geçirilmesini sağlayan yazılımlardır.

e) İmalat sanayinde yapay zeka yazılımları: Siber fiziksel sistemlerin insan müdahalesi olmadan otonom şekilde işler hale gelmesini sağlayan, öğrenme algoritmasına sahip yazılımlardır. İmalat sanayinde kullanılabilirlik ön şarttır.

(4) Proje sonucunda işletme tarafından açık kaynak kodlu yazılım kullanıldığının beyan edilebilmesi ve %15 (on beş) ilave destek oranından yararlanma talebinde bulunulabilmesi için aşağıdaki şartların karşılanması gerekir.

a) Belirtilen açık kaynak kodlu yazılım türlerinden en az birinin, projenin ana hedeflerine ulaşılması ve beklenen sonuçların elde edilmesi için önemli ve gerekli olan proje faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla proje süresi içinde işletme tarafından kullanılması gerekir.

b) Açık kaynak kodlu yazılımın, alternatif olarak kullanılabilen diğer yazılımlara göre maliyet avantajı sağlamış olması gerekir.

c) Açık kaynak kodlu yazılımın, açık kaynaklı işletim sistemleri ve veri tabanları ile kullanıma uyumlu olması gerekir.

ç) Açık kaynak kodlu yazılımın tüm modüllerinin (hazır kütüphaneler hariç) açık kaynaklı olması gerekir.

(5) İşletmenin Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonuç Raporunda açık kaynak kodlu yazılım kullandığını beyan etmesi durumunda raporda;

a) Kullanılan açık kaynak kodlu yazılım türleri,

b) Kullanılan açık kaynak kodlu yazılım isimleri,

c) Açık kaynak kodlu yazılımların projede kullanım alanları, kullanım gerekliliği ve ilişkili faaliyetler hakkında açıklamalar,

ç) Projenin ana hedefleri ve beklenen sonuçlarına ulaşılmasında, kullanılan açık kaynak kodlu yazılımların önemi ve etkisinin gerekçelendirilmesi,

d) Açık kaynak kodlu yazılımın, alternatif olarak kullanılabilecek diğer yazılımlarla mukayeseli olarak sağlayacağı maliyet avantajı,

e) Açık kaynak kodlu yazılımın, açık kaynaklı işletim sistemleri ve veri tabanları ile kullanıma uyumluluğu,

f) Açık kaynak lisansı,

hususlarına yer verilir.

(6) Başarı ile tamamlanan projelerin açık kaynak kodlu yazılım kullanımının tespiti için öğretim elemanı görevlendirilir. Projenin başarılı tamamlanmadığına veya sonlandırılmasına karar verilmesi durumunda, öğretim elemanı görevlendirilmez.

(7) Uygulama Birimi, projenin başarı ile tamamlanma kararını izleyen 15 (on beş) gün içinde, yazılımın açık kaynak kodlu yazılım olduğunun tespiti ve açık kaynak kodlu yazılım kullanımının proje ana hedefleri ve beklenen sonuçlarına ulaşılması açısından önemi/etkisi ile faaliyetlerin yerine getirilmesi açısından gerekliliğinin değerlendirmesi için Stratejik Ürün Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit ve Değerlendirme Formunu hazırlamak üzere üniversitelerin bilgisayar/yazılım veya elektrik/elektronik bölümlerinden izleyici olarak konuya ilişkin 1 (bir) öğretim elemanı görevlendirir. Görevlendirilen öğretim elemanından KBS üzerinden Stratejik Ürün Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi alınır.

(8) Görevlendirmenin öğretim elemanına bildirilmesini takiben 30 (otuz) gün içinde öğretim elemanı tarafından form hazırlanarak Uygulama Birimine KBS üzerinden gönderilir. Stratejik Ürün Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit ve Değerlendirme Formunda eksiklik tespit edilmesi halinde Form KBS üzerinden düzeltmeye açılır. Öğretim elemanına gerekli düzeltmeleri yapması için KBS üzerinden bilgi verilir. Yeniden düzenlenmesi talep edilen formun 15 (on beş) gün içerisinde Uygulama Birimine iletilmediği durumda öğretim elemanına ödeme yapılmaz. Formun yukarıda belirtilen süreler içinde iletilmemesi, iletilmeyeceğinin tespit edilmesi veya formdaki eksikliklerin verilen ek süre içerisinde giderilerek iletilmemesi halinde Uygulama Birimi, öğretim elemanı değişikliği yapabilir.

(9) Stratejik Ürün Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit ve Değerlendirme Formunun olumsuz olması durumunda; %15 (on beş) ilave destek oranından yararlanma talebinin reddedildiği Uygulama Birimi tarafından işletmeye bildirilir.

(10) Stratejik Ürün Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit ve Değerlendirme Formunun olumlu olması durumunda; ödemesi gerçekleşen geri ödemeli destekler için %15 (on beş) ilave geri ödemesiz destek aşağıdaki esaslar çerçevesinde Uygulama Birimi tarafından hesaplanır.

a) Ödemesi gerçekleşen geri ödemeli desteklerin gider grubu (makine – teçhizat, hammadde-malzeme, hizmet, yazılım) bazındaki toplam tutarları bulunur. Varsa, yerli malı

belgesi kapsamında %15 (on beş) ilave destek oranı uygulanan gider kalemleri bu toplama dahil edilmez.

b) Her bir gider grubu bazındaki toplam destek tutarı kümülatif geri ödemeli destek oranına (%60 x %70 işlemiyle ile bulunan %42 oranı) bölünüp kümülatif ilave destek oranı (%60 x %15 işlemi ile bulunan %9 oranı) ile çarpılır ve her bir gider grubu bazında ilave ödeme tutarı hesaplanır. Eklenen ilave destek tutarı ile her bir gider grubu için belirlenen destek üst limiti ve her halükarda geri ödemesiz destek üst limiti olan 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL aşılamaz.

c) İşletmenin limitler dahilinde alabileceği ilave destek tutarı, geri ödemeli destek kapsamında geri ödeme tutarından eksiltilir ve güncellenen geri ödeme taksitleri işletmeye bildirilir.

ç) İlave ödeme hesaplaması, ödenmesi uygun bulunan desteklerin tamamının işletme hesabına aktarımı gerçekleştikten sonra yapılır. İşletmenin yazılı talebi üzerine, işletme hesabına aktarımı gerçekleşen cari destek tutarı üzerinden de bu hesap yapılabilir. Bu durumda, ödenmesi uygun bulunduğu halde henüz ödemesi gerçekleşmediği için işletme talebi üzerine ilave destek ödeme hesabına katılmayan ödemeler için sonradan hak talep edilemez.

KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisine yönelik işlemler ve ödeme

MADDE 30 - (1) İşletme, Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formunda KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olduğunu beyan etmiş olması koşuluyla Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonuç Raporunda KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olduğunu belirterek ilave %10 (on) destek oranından yararlanma talebinde bulunabilir. Beyan edilmemesi veya şartları taşımaması durumunda bu oran uygulanmaz.

(2) %10 (on) ilave destek oranı, geri ödemeli destek kapsamında ödemesi gerçekleşen giderler için uygulanır. Daha önce yapılan ödemeler ile geri ödemesiz destek üst limitine ulaşılmışsa ya da Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonuç Raporunda açık kaynak kodlu yazılım kullandığını beyan ederek ilave %15 (on beş) destek oranından yararlanma talebinde bulunmuşsa, %10 (on) ilave destek oranından yararlanma talebinin reddedildiği Uygulama Birimi tarafından işletmeye bildirilir.

(3) Projenin başarı ile tamamlanması durumunda; ödemesi gerçekleşen geri ödemeli destekler için ilave %10 destek oranı aşağıdaki esaslar çerçevesinde Uygulama Birimi tarafından hesaplanır ve ödenir.

a) Ödemesi gerçekleşen geri ödemeli desteklerin gider grubu (makine – teçhizat, hammadde-malzeme, hizmet, yazılım) bazındaki toplam tutarları bulunur. Varsa, yerli malı belgesi kapsamında %15 (on beş) ilave destek oranı uygulanan gider kalemleri bu toplama dahil edilmez.

b) Her bir gider grubu bazındaki toplam destek tutarı kümülatif geri ödemeli destek oranına (%60 x %70 işlemiyle ile bulunan %42 oranı) bölünüp kümülatif ilave destek oranı (%60 x %10 işlemi ile bulunan %6 oranı) ile çarpılır ve her bir gider grubu bazında ilave ödeme tutarı hesaplanır. Eklenen ilave destek tutarı ile her bir gider grubu için belirlenen destek üst limiti ve her halükarda geri ödemesiz destek üst limiti olan 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL aşılamaz.

c) İşletmenin limitler dahilinde alabileceği ilave destek tutarı, geri ödemeli destek kapsamında geri ödeme tutarından eksiltilir ve güncellenen geri ödeme taksitleri işletmeye bildirilir.

ç) İlave ödeme hesaplaması, ödenmesi uygun bulunan desteklerin tamamının işletme hesabına aktarımı gerçekleştikten sonra yapılır. İşletmenin yazılı talebi üzerine, işletme hesabına aktarımı gerçekleşen cari destek tutarı üzerinden de bu hesap yapılabilir. Bu durumda, ödenmesi uygun bulunduğu halde henüz ödemesi gerçekleşmediği için işletme talebi üzerine ilave destek ödeme hesabına katılmayan ödemeler için sonradan hak talep edilemez.

(4) Projenin başarılı tamamlanmadığına karar verilmesi veya sonlandırılmasına karar verilmesi durumunda, destek oranı artırımı uygulanmaz.

Geri ödemeli desteklerde geri ödeme

MADDE 31 - (1) Geri ödemeli destek kapsamında yapılacak geri ödemeler; programın tamamlanma tarihinden itibaren 12 (on iki) ayı ödemesiz olmak üzere, 4 (dört)'er aylık dönemler halinde 6 (altı) eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, programın tamamlanma tarihinden sonraki 12 (on iki) aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.

(2) Program tamamlanma tarihinin değişmesi halinde, programın yeni tamamlanma tarihi dikkate alınarak geri ödeme takvimi yeniden oluşturulur ve işletmeye KBS üzerinden bildirilir.

(3) Programın, program süresi içerisinde sonlandırılması ve geri ödemeli desteklerin sürecine uygun olarak tahsil edilecek olması durumunda sonlandırmaya ilişkin Komite karar tarihi aynı zamanda programın tamamlanma tarihi olup geri ödeme takvimi bu tarihe göre yeniden oluşturulur ve işletmeye bildirilir.

(4) Geri ödemeler zamanında ödendiği takdirde, işletmeye verilen geri ödemeli desteklerde faiz ve komisyon uygulanmaz.

(5) **(Değişik: 15/08/2023 tarih ve 293510 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[40] Geri ödemeli destek kapsamında taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde, işletmeye (teminatın KGF'den alınması durumunda ayrıca KGF'ye), resmi yazı ile borcunu vadesinde ödemediği, tebliğ tarihini (yazının muhataba ulaştığı tarih) takip eden 7 gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemediği takdirde borcun tamamının muaccel hale geleceği ve teminatının nakde çevrileceği ve/veya hukuki işlem başlatılacağı bildirilir. Buna rağmen ödeme yapılmadığı takdirde teminat nakde çevrilir ve/veya hukuki işlem başlatılır.

(6) İşletmenin ilave destek tutarından faydalanması ve teminatın KGF'den alınması durumunda, geri ödemeli destek kapsamında güncellenen geri ödeme taksitleri ayrıca KGF'ye bildirilir.

[40] **15/08/2023 tarih ve 293510 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** *"Madde 31 - (5) Geri ödemeli destek kapsamında taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde, işletmeye (Teminatın KGF'den alınması durumunda ayrıca KGF'ye), yazı ile borcunu vadesinde ödemediği, tebliğ tarihini (yazının muhataba ulaştığı tarih) takip eden 7 gün içinde ilgili taksite ilişkin geri ödeme tarihinden itibaren oluşacak yasal faizi ile birlikte ödemesi gerektiği; belirtilen sürede ilgili taksitin ve yasal faizin ödenmediği takdirde borcun tamamının muaccel hale geleceği ve teminatının nakde çevrileceği bildirilir. Buna rağmen ödeme yapılmadığı takdirde teminat nakde çevrilir.,"*

Geri ödemeli desteklerde teminat

MADDE 32 - (Değişik: 15/08/2023 tarih ve 293510 sayılı Başkanlık OLUR'u)[41] (1) Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinden önce işletmeden KOSGEB Geri Ödemeli Destekleri İle Erken Ödemede Teminat Uygulaması Usul ve Esasları'nda yer alan şartlara uygun şekilde teminat alınır

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Genel hükümler

MADDE 33 - (1) Yatırım projesi süresi program süresi, yatırım projesi bitiş tarihi program tamamlama tarihi olarak kabul edilir. Başvuru tarihi, işletmenin projesini KBS'de ilk onayladığı tarihtir.

(2) Yatırım projesi başvurusu, başvuruların kontrolü süreci haricinde reddedilen işletmeler aynı proje ile bu programa tekrar başvuru yapamaz.

(3) İşletme, bu destek programı ve KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında; desteklenen projesinin Kurul tarafından başarıyla tamamlandığına ilişkin karar

---

[41] **15/08/2023 tarih ve 293510 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** *"Madde 34 - (1) Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden destek tutarı kadar teminat alınır.*
(2) Banka teminat mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.
a) Banka teminat mektubunun vadesinin son geri ödeme tarihinden asgari 2 ay sonrasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ancak işletmenin uzun süreli banka teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 yıl süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir. Banka teminat mektubunun vadesinin son geri ödeme tarihinden asgari 2 ay sonrasını kapsaması halinde 1 yıldan kısa süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir.
b) Banka teminat mektubunun "Konu" kısmında "KOSGEB Destekleri" ifadesi yazılmış olmalıdır.
c) Banka teminat mektubunda "KOSGEB'in yazılı muvafakati alınmadan iş bu teminat mektubunun risk kapaması ve çıkışı yapılmayacaktır." ifadesi yazılmış olmalıdır.
ç) Banka teminat mektubunun, işletme adı/unvanına yazılmış olması ve Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi'nde yer alan adı/unvanı ile bire bir örtüşmesi esastır.
d) Banka teminat mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.
e) Banka teminat mektubuna ilişkin teyit yazısı, ilgili bankadan Uygulama Birimi tarafından alınmalıdır.
f) Uygulama Birimi lehine verilen banka teminat mektubu, "Kesin Teminat Mektubu" olmalıdır.
(3) Vadesi gelen süreli banka teminat mektubunun takibi ve tahsili işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Süresi asgari 1 yıl olan banka teminat mektubunun, süresi dolmadan 1 ay öncesinden yenilenmesi hususunda hatırlatma yazısı gönderilir. Yazıda banka teminat mektubunun vade tarihinden 5 iş günü öncesine kadar yenilenerek Uygulama Birimine teslim edilmesi gerektiği hususu belirtilir.
b) Banka teminat mektubunun yenilenmemesi halinde, işletmeye ait banka teminat mektubu vade tarihinden önce nakde çevrilir.
c) Banka teminat mektubunun yenilenmesi durumunda asgari kalan borç tutarı kadar yeni banka teminat mektubu kabul edilebilir.
(4) KGF tarafından verilen kefalet mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Kefalet Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihini takip eden ikinci ayın son gününü kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.
b) Kefalet mektubunda destek programının açık adının yer alması ve işletmenin adı/unvanı ile Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi'nde yer alan adı/unvanın birebir örtüşmesi esastır.
c) Kefalet Mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.
ç) Kefalet Mektubu'na ilişkin teyit yazısı KGF tarafından ilgili Uygulama Birimine gönderilmiş olmalıdır.
(5) Program süresinin uzaması halinde Uygulama Birimi tarafından işletmeden teminat süresinin uzatılması istenir.,"

alınmış olması şartıyla başarı ile tamamlama kararının alındığı tarihten en az 1 (bir) yıl sonra olmak üzere farklı bir ürün ile bu destek programından tekrar yararlanmak üzere başvurabilir.

(4) İşletme aynı anda bu destek programına ve KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programına başvuru yapamaz ve bu iki destek programından aynı anda yararlanamaz.

(5) Destek programının uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek; deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi hallerin ortaya çıkması durumunda, bu haller sona erinceye kadar destek sürecinin durdurulması veya devamına KOSGEB Başkanı tarafından karar verilir.

(6) Tüm bildirimler ve başvurular yazılı yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir. Destek programı kapsamındaki tüm belgeler ve bilgiler elektronik ortamda alınabilir.

(7) İşletmelere tebliğ edilecek yazılar, ilgililerin e-tebligat adreslerine yapılır.

(8) Vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.

(9) İşletmenin sahipleri, ortakları, çalışanları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğu olanlar; işletmenin yaptığı başvuru için kurul üyesi, proje komisyonu üyesi, komite üyesi ve izleyici olamaz.

(10) Hatalı işlemler sonucu işletmelere fazla veya yersiz ödeme yapıldığının Uygulama Birimleri tarafından tespit edilmesi halinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan yasal faizi ile birlikte işletmeden geri tahsil edilir.

(11) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararlarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(12) Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenebilir.

(13) Destek programı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, işletmelere ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz. Ancak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Başkanlığa sunulan bilgi, belge ve raporlar Bakanlık ve TÜBİTAK değerlendirme süreçlerinde de kullanılabilir. Değerlendirme ve İzleme ile ilgili işlerde tarafsızlık ve gizlilik esastır.

(14) **(Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u)**[42] Program süresinde işletmenin unvan ve/veya tür değişikliği hususları işletme tarafından Uygulama Birimine bildirilir. Programdan yararlanma koşulunda aranan sermaye şirketi statüsünü kaybetmemiş olması durumunda işletmenin bilgileri güncellenerek destek sürecine devam edilir ve bu durum Uygulama Birimi tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Aksi durumda bu husus programın devamına ya da sonlandırılmasına dair karar alınmak üzere Uygulama Birimi tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir.

(15) Program kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti İşletme tüzel kişiliğine ait olup yatırım projesi süresi içerisinde;

[42] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 33- (14) Program süresinde işletmenin unvan ve/veya tür değişikliği hususları işletme tarafından Uygulama Birimine bildirilir. Programdan yararlanma koşulunda aranan sermaye şirketi statüsünü kaybetmemiş olması durumunda işletmenin bilgileri güncellenerek destek sürecine devam edilir ve bu durum Uygulama Birimi tarafından Program Yönetim Ofisine bildirilir. Aksi durumda bu husus programın devamına ya da sonlandırılmasına dair karar alınmak üzere Uygulama Birimi tarafından Program Yönetim Ofisine bildirilir..*"

2020-40 sayılı İcra Komitesi kararıyla yürürlüğe alınan Programa ait Uygulama Esaslarıdır.
(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite, Üretimde Yapısal Dönüşüm, Sağlık ve Kimya Ürünleri ile Dijital Dönüşüm Çağrıları kapsamında uygulanır.)

a) Söz konusu taşınırlar satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, devredilemez ve rehin gösterilemez. Ancak; KGF tarafından düzenlenmiş Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak, söz konusu taşınırlar üzerine rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir.

b) Söz konusu taşınırlara ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 gün içinde tüm belgeleriyle birlikte İşletme tarafından KOSGEB'e yazılı olarak bildirilir. Bildirimi müteakip tedbir/haciz kapsamında taşınırların mülkiyet durumu Komite tarafından değerlendirilir. İşletme tarafından bildirim yapılmaması ve Uygulama Birimi ya da İzleyici tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde destek tutarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

c) Tasfiyesi başlayan veya kapanan işletme için yukarıdaki hükümler uygulanmaz. Programın sonlandırma hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(16) Program kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti işletme tüzel kişiliğine ait olup yatırım projesinin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin kararın alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresinde ise;

a) Söz konusu taşınırlar satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, devredilemez ve rehin gösterilemez. Ancak; KGF tarafından düzenlenmiş Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak söz konusu taşınırlar üzerine rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir.

b) Söz konusu taşınırlara ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 (yedi) gün içinde tüm belgeleriyle birlikte işletme tarafından KOSGEB'e yazılı olarak bildirilir. Bildirimi müteakip tedbir/haciz kapsamında taşınırların mülkiyet durumu Uygulama Birimi tarafından değerlendirilir. İşletme tarafından bildirim yapılmaması ve Uygulama Birimi tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde destek tutarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

c) Tasfiyesi başlayan veya kapanan işletme için yukarıdaki hükümler uygulanmaz. Tasfiyesi başlayan veya kapanan işletmenin durumu, Uygulama Birimine işletme tarafından ya da sorumlu personel tarafından tasfiye ve kapanmaya ilişkin sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda Uygulama Birimi tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte gerekçelerle kapanmasına ya da tasfiyesine ilişkin bir kanaatin oluşması durumunda; yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

(17) Program başlangıç tarihinin İşletmeye bildirim tarihinden itibaren son izleme tarihine kadar; iş yerinin görünür bir yerinde en az 30x50 cm ebatlarındaki bir tabelada KOSGEB logosu ile birlikte "Bu İşletme KOSGEB tarafından desteklenmiştir." ifadesinin yer alması İşletme tarafından sağlanır.

(18) (**Değişik: 05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u**)[43] Sürelerin hesaplanmasında, başvurunun yapıldığı gün başlangıç kabul edilerek, ileri doğru sayılacak durumlarda bir sonraki, geri doğru sayılacak durumlarda bir önceki günden itibaren sayılmaya

[43] **05/11/2021 tarih ve 7777 sayılı Başkanlık OLUR'u ile değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi** "*Madde 33- (18) Sürelerin hesaplanmasında, başvurunun yapıldığı gün başlangıç kabul edilerek, ileri doğru sayılacak durumlarda bir sonraki, geri doğru sayılacak durumlarda bir önceki günden itibaren sayılmaya başlanır. Resmî tatil günleri, süreye dâhildir. Sürenin son gününün resmî tatil gününe veya hafta sonuna rastlaması hâlinde, süre takip eden ilk iş günü sonunda biter.*"

2020-40 sayılı İcra Komitesi kararıyla yürürlüğe alınan Programa ait Uygulama Esaslarıdır.
(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite, Üretimde Yapısal Dönüşüm, Sağlık ve Kimya Ürünleri ile Dijital Dönüşüm Çağrıları kapsamında uygulanır.)

başlanır. Resmî tatil günleri, süreye dâhildir. Sürenin son gününün resmî tatil gününe veya hafta sonuna rastlaması hâlinde, süre elektronik ortamda gerçekleştirilecek işlemler için tatili takip eden ilk iş günü sonunda, fiziki olarak olarak teslim edilmesi gerekli evrak için tatili takip eden ilk iş günü mesai saati sonunda biter. Ay olarak belirtilen süreler takip eden ayın aynı rakamlı günü bitiminde, yıl olarak belirtilen süreler ise son yılın aynı rakamlı ayının aynı rakamlı günü sonunda biter. Sürenin bittiği ayda, sürenin başladığı güne karşılık gelen gün yoksa süre o ayın son günü sona erer.

(19) İlgili Başkanlık birimleri ve Uygulama Birimleri açısından uygulama esaslarında tanımlanan süreler, standart işlem süreleri olup bu sürelerin dolmasından sonra yapılan işlemler geçerliliğini yitirmez.

(20) KBS üzerinden alınamayan belgelerden aslının iade edilmesi gereken evrakın aslı veya noter onaylı orijinal sureti görüldükten sonra fotokopileri, Uygulama Birimi Müdürü veya sorumlu personel tarafından imzalanıp "Aslının Fotokopisidir" ifadesi düşülür.

(21) Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır.

(22) 18/11/2008 tarih ve 27058 Resmi Gazete'de yayımlanan "Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin; "Madde 2 - (2) (Ek fıkra: 05/12/2009 - 27423 sayılı Resmi Gazete Yön\1.mad) 29/6/2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu kapsamında tesis güvenlik belgesine sahip işyerleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan gizlilik dereceli tesislerde çalıştırılanlara ve 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirmekle görevlendirilenlere yapılacak ödemeler, bankalar aracılığıyla yapılması zorunluluğundan istisnadır." hükmü gereğince istisna tutulan işyerleri ve tesislerde faaliyet gösteren İşletmelere yapılacak personel gideri desteği ödemelerinde banka/PTTBank aracılığıyla ödeme şartı aranmaz.

(23) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen projenin AR-GE süreciyle başlaması durumunda AR-GE faaliyetlerinin başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasını müteakiben, Stratejik Ürün Destek Programının başlangıcından önce işletmenin talebi olmasa dahi Komite tarafından revizyon kararı verilmesi durumunda yeni Komite kararı desteklemeye ilişkin ilk karar sayılır.

(24) İşletmenin, Program kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için KOBİ bilgi beyannamesinin güncel olması gerekir.

(25) Personel gideri desteği hariç İşletme aynı gider gerçekleşmesini gösteren belge ile hem geri ödemeli hem geri ödemesiz destekten birlikte yararlanabilir.

KOSGEB dışından yapılacak geçici görevlendirmeler

MADDE 34 - (1) Destek programına ilişkin KOSGEB süreçlerinde KOSGEB personeli dışından görevlendirme yapılmasına ilişkin iş ve işlemler KOSGEB Dışından Yapılacak Geçici Görevlendirmelere İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yürütülür.

(2) KOSGEB Dışından Yapılacak Geçici Görevlendirmelere İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında görev alacak kişilerden KBS üzerinden Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi alınır.

(3) Destek programına ilişkin KOSGEB süreçlerinde görevlendirilen öğretim elemanlarına ödenecek günlük hizmet bedelleri, KOSGEB Dışından Yapılacak Geçici

Görevlendirmelere İlişkin Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenir. Uygulama Birimi tarafından her bir dönemsel izleme formu ve açık kaynak kodlu yazılım tespit ve değerlendirme formu için 1 (bir) günlük hizmet bedeli, ilgili Uygulama Birimi tarafından öğretim elemanının banka hesabına ödenir.

Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesi

MADDE 35 - (1) Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemler Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Yönergesi kapsamında yürütülür.

Uygunsuzluk

MADDE 36 - (1) Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında İşletmeye verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurulur. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve İşletmenin müracaatı halinde destek süreci devam eder.

(2) Destek programı kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

Uygulama esaslarının ekleri

MADDE 37 - (1) Uygulama Esasları, Ekleri ile bir bütündür.

Desteklenme kararı alınmış projeler

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Stratejik Ürün Destek Programına göre destekleme kararı alınan projelere ilişkin tüm iş ve işlemler, destek kararı alındığı tarihte yürürlükte olan Program ve Programa ait Uygulama Esasları ve eklerine göre yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 2- (Ek Madde 15/08/2023 tarih ve 293510 Sayılı Başkanlık OLUR'u)[44] (1) Bu maddenin eklenmesine ilişkin Başkanlık Makam Olur'una müteakip yürürlük tarihi olan 15/08/2023 tarihinden önce Stratejik Ürün Destek Programı Uygulama Esaslarında işletmelerin geri ödemeli destek kapsamında ödemesi yapılmış olan giderleri için teminata ilişkin tüm iş ve işlemleri 15/08/2023 tarihinden önce yürürlükte olan uygulama esasları ve eki formlar çerçevesinde yürütülür.

Yürürlük

MADDE 38 - (1) Bu Uygulama Esasları Başkanlık onayını müteakip yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 - (1) Bu Uygulama Esaslarını KOSGEB Başkanı yürütür.

[44] **15/08/2023 tarih ve 293510 Sayılı Başkanlık OLUR'u ile eklenmiştir.**

EKLER:

1	Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosu	TAB.13.00.01
2	Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzlemeye İlişkin Gider Kontrol Tablosu	TAB.13.00.02
3	Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formu	FRM.13.00.01
4	Stratejik Ürün Destek Programı Taahhütnamesi	FRM.13.00.02
5	Stratejik Ürün Destek Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Formu	FRM.13.00.03
6	Stratejik Ürün Destek Programı Revizyon Talep Formu	FRM.13.00.04
7	Stratejik Ürün Destek Programı Proje Sonuç Raporu	FRM.13.00.05
8	Stratejik Ürün Destek Programı Dönemsel İzleme Formu	FRM.13.00.06
9	Stratejik Ürün Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu	FRM.13.00.07
10	Stratejik Ürün Destek Programı Ödeme Talep Formu	FRM.13.00.08
11	Stratejik Ürün Destek Programı Destek Ödeme Oluru	FRM.13.00.09
12	Stratejik Ürün Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi	FRM.13.00.10
13	Stratejik Ürün Destek Programı Komite Bilgilendirme Formu	FRM.13.00.11
14	Stratejik Ürün Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit ve Değerlendirme Formu	FRM.13.00.12
15	Stratejik Ürün Destek Programı Kurul Karar Formu	FRM.13.00.13